بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ لله ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ لَطِيْفَةٌ نَافِعَةٌ- بِإِذْنِ الله- فِيْ تَيْسِيرِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ اخْتَصَرْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَضَعْتُهَا لِأَمْثَالِيْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الصِّغَار، وَرَتَّبْتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ وأَسْمَيتُهَا :

(تَيْسِيرَ الْفَرَائِضِ عَلَى طَرِيقَةِ سُؤَالٍ وجوابٍ)

أَسْأَلُ اللهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمَ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَإِخْوَانِي بِهَا ، وَأَن يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ ، وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

وَكَتَبَهُ

أَبُو عَبْدِ الله الْجَوْهَرِيُّ

حَمْزَةَ مُحَمَّد طَاهِر الصَوْمَاليّ

تَعْرِيفُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَمَوْضُوعُهُ وَثَمَرَتُهُ وَحُكْمُهُ وَأَهَمِيَّتُهُ .

س – مَا الْفَرَائِضُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً ؟

ج – الْفَرَائِضُ لُغَةً : جَمْعُ فَرِيضَةٍ مَأْخُوذَة مِنْ الْفَرْضِ ، وَلَهُ مَعَانٍ مِنْهَا : الْقَطْعُ ، تَقُولُ : فَرَضْتُ لِفُلَانٍ كَذَا مِنْ المَالِ أَيْ قَطَعْت لَهُ .

وَاصْطِلَاحاً هُوَ : عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ .

س – مَا مَوْضُوعُهُ؟

ج– مَوْضُوعُهُ : التَّرِكَاتُ ، وَهِيَ مَا يَتْرُكُهُ المَيِّتُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالٍ مَوْرُوْثٍ .

س – مَا ثَمَرَتُهُ ؟

ج– هِيَ إِيْصَالُ الْحُقُوْقِ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ الْوَرَثَةِ .

س – مَا حُكْمُ تَعَلُّمِهِ ؟

ج– تَعَلُّمُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ،وَالْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ التَّوَارُثِ فَرْضُ عَيْنٍ .

س– أَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ أَهَمِيَّةِ الْفَرَائِضِ .

ج– مِنْ أَهَمِيَّةِ الْفَرَائِضِ مَا يَأْتِي :

١ –أَنَّ الله سُبْحَانَهُ تَوَلَّى قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكِلْهَا إِلَى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلَا إِلَى نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ، بَل بَيَّنَهَا سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ .

٢ –أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ هَذَا التَّقْسِيمَ فَرِيضَةً.

٣ – أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ فِي تَقْسِيْمِ الْفَرَائِضِ عَلَى وَجْهِهَا الشَّرْعِيِّ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ، وَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ يَدُلُّ عَلَى أَهَمِيَّةِ الْفَرَائِضِ .

٤ –أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمَّاهُ حُدُودًا ، وَتَوَعَّدَ مَنْ تَعَدَّى حُدُودَهُ بِدُخُولِ النَّارِ .

٥ –أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَنْفِيْذِ الْفَرَائِضِ عَلَى وَجْهِهَا الشَّرْعِيِّ .

الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ .

س- كَم الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ وَمَا هِيَ ؟

ج- الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى التَّرْتِيْبِ الآتِيْ :

١ -مُؤَنُ تَجْهِيْزِ المَيِّتِ، كَثَمَنِ كَفَنِهِ وَأُجْرَةِ تَغْسِيْلِهِ.

٢-الدُّيُوْنُ المُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَالدَّيْنِ الَّذِيْ بِرَهْنٍ ،وَكَأَرْشِ جِنَايَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِرَقَبَةِ العَبْدِ الجَانِيْ .

٣- الدُّيُوْنُ المُرْسَلَةُ الَّتِيْ لَا عَلاقَةَ لَهَا بِعَيْنِ التَّرِكَةِ ، كَدَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ أَوْ حَقِّ الله تَعَالَى .

٤-الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلّ لِغَيْرِ وَارِثٍ .

٥-الإِرْثُ ، وَهُوَ المَقْصُودُ بِالذَّاتِ فِيْ هَذَا الفَنِّ .

أَرْكَانُ الإِرْثِ .

س-كَمْ أَرْكَانُ الإِرْثِ وَمَا هِيَ ؟

ج-أَرْكَانُ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ :

١-المُوَرِّثُ ، وَهُوَ المَيِّتُ حَقِيقَةً ، أَوِ المُلْحَقُ بِهِ حُكْمًا كَالمَفْقُوْدِ ، أَوْ تَقْدِيرًا كَالجَنِينِ.

٢-الوَارِثُ ، وَهُوَ الحَيُّ بَعْدَ المُوَرِّثِ ، أَوِ المُلْحَقُ بِالأَحْيَاءِ حُكْمًا كَالمَفْقُوْدِ أَوْ تَقْدِيرًا كَالجَنِيْنِ.

٣ -الحَقُّ المَوْرُوْثُ وَهُوَ التَّرِكَةُ .

شُرُوْطُ الْإِرْثِ .

س- كَم شُرُوْطُ الْإِرْثِ وَمَا هِيَ ؟

ج- شُرُوْطُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ :

١-تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ ،أَو إِلْحَاقُهُ بِالْأَمْوَاتِ حُكْمًا كَالمَفْقُودِ ، أَوْ تَقْدِيْراً ،كَالْجَنِين ، إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا بِسَبَب الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ .

٢-تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ لَحْظَةً أَو إِلْحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ حُكْمًا كَالْمَفْقُوْدِ أَوْ تَقْدِيرًا كَالْحَمْلِ .

٣-العِلْمُ بِالْجِهَة الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ مِنْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، وَتَعَيُّنُ جِهَةِ الْقَرَابَةِ مِنْ بُنُوَّةٍ وَأُبُوَّةٍ وَأُمُوْمَةٍ وَأُخُوَّةٍ وَعُمُومَةٍ .

أَسْبَابُ الْإِرْثِ.

س-كَمْ أَسْبَابُ الْإِرْثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَمَا هِيَ ؟

ج-أَسْبَابُ الْإِرْثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ :

١ -النِّكَاحُ : وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيْحِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَطْءٌ وَلَا خَلْوَةٌ .

٢ -النَّسَبُ : وَهُوَ الرَّحِمُ وَهُوَ الِاتِّصَالُ بَيْنَ إِنْسَانَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ.

وَيَنْقَسِم النَّسَبُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَهِيَ :

أ-الأُصُوْلُ : وَهُمُ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ .

ب-الفُرُوْعُ : وَهُمُ الْأَوْلَادُ وَأَوْلَادُ الْبَنِيْنَ وَإِنْ نَزَلُوا بِمَحْضِ الذُّكُوْرِ .

ج-الحَوَاشِيْ : وَهُمُ الْإِخْوَةُ والأخوات ، وَأَبنَاءُ الْإِخْوَة ، وَالْأَعْمَامُ ، وَبَنُوْهُمْ .

٣-الوَلَاءُ : وَهُوَ عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا نِعْمَةُ الْمُعْتِقِ عَلَى رَقِيْقِهِ بِالْعِتْقِ .

مَوَانِعُ الْإِرْثِ .

س-كَمْ مَوَانِعُ الْإِرْثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَمَا هِيَ ؟

ج - مَوَانِعُ الْإِرْثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ :

١-الرِّقُّ : فَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ وَلَا يُوْرَثُ .

٢ -الْقَتْلُ : فَإِذَا قَتَلَ الْوَارِثُ مُوَرِّثَهُ عَمْداً وَعُدْوَاناً فَإِنَّهُ يُحْرَمُ مِنَ الْمِيرَاثِ .

٣-اخْتِلَافُ الدِّينِ : فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ أَوْ بَيْنَ يَهُوْدِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ .

الْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ .

س- كَمِ الْوَارِثُونَ مِن الرِّجَالِ الْمَجْمَعُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ هُمْ ؟

ج- الْوَارِثُون مِن الرِّجَالِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِمْ بِالِاخْتِصَارِ عَشْرَة - وَبِالبَسْطِ خَمْسَةَ عَشَرَ -،وَهُمْ :

١-الِابْنُ ٢- ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.

٣ -الْأَبُ ٤- الْجَدُّ مِنْ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُوْرِ.

٥-الأَخُ الشَّقِيْقُ ٦- الْأَخُ لِأَبٍ ٧- الْأَخُ لِأُمٍّ.

٨ -ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيْقِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُوْرِ .

٩- ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُوْرِ .

١٠ -الْعَمُّ الشَّقِيْقُ. ١١- الْعَمُّ لِأَبٍ.

١٢-ابنُ الْعَمِّ الشَّقِيْقِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ . ١٣-ابنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُوْرِ .

١٤-الزَّوْجُ ١٥- الْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُوْنَ بِأَنْفُسِهِمْ.

*فَإِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَن جَمِيْعِ الرِّجَالِ لَمْ يرِثْ مِنْهُمْ إِلَّا ثلاثةٌ : الِابْنُ والأَبُ وَالزَّوْجُ .

الوَارِثَاتُ مِن النِّسَاءِ .

س-كَمِ الوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِنَّ ؟

ج-الوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِنَّ بِالِاخْتِصَارِ سَبْعٌ - وَبِالبَسْطِ عَشْرٌ - ، وهُـنَّ :

١ -البِنْتُ ٢- بِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ نزلَ أَبُوْهَا بِمَحْضِ الذُّكُوْرِ .

٣ -الأُمُّ ٤-الجَدَّةُ مِن قِبَلِ الأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ .

٥-الجَـدَّةُ مِن قِبَلِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ .

٦-الأُخْـتُ الشَّقِيْقَةُ ٧-الأُخْتُ مِن الأَبِ ٨-الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ.

٩-الزَّوْجَةُ ١٠-المُعْتِقَةُ .

*فَإِذَا هلَكَ هالكٌ عَن جَمِيْعِ النِّسَاء ، ورِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ : الْبِنْتُ ، وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَالْأُمُّ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ .

*وَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، لَم يرِثْ مِنْهُمْ إِلَّا خَمْسَةٌ : الِابْنُ وَالْبِنْتُ (الوَلَدَان) وَالْأَبُ والأُمُّ (الأَبَوَان) وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ .

أَنْوَاعُ الْإِرْثِ .

س-كَمْ أَنْوَاعُ الْإِرْثِ وَمَا هِيَ ؟

ج-أَنْوَاعُ الْإِرْثِ اثْنَانِ وَهُمَا :

١-الإِرْثُ بِالْفَرْضِ ، وَالْفَرْضُ هُوَ : نَصِيْبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعاً لِوَارِثٍ مَخْصُوْصٍ،لَا يَزِيْدُ إِلَّا بالرَّدِّ، وَلَا يَنْقُصُ إِلَّا بِالْعَوْلِ .

٢-الإِرْثُ بِالتَّعْصِيْبِ ، وَالتَّعْصِيْبُ هُوَ الْإِرْثُ بِغَيْرِ تَقْدِيْرٍ .

الْفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِيْ كِتَابِ الله.

س-كَمِ الْفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ الله وَمَا هِيَ ؟

ج-الفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ الله سِتَّةٌ وَهِيَ :

١ -النِّصْفُ ٢- الرُّبـعُ ٣- الثُّمْنُ ٤- الثُّلُثَان ٥- الثُّلُثُ ٦- السُّدْسُ .

$\frac{١}{٢}$ $\frac{١}{٤}$ $\frac{١}{٨}$ $\frac{٢}{٣}$ $\frac{١}{٣}$ $\frac{١}{٦}$

أَمَّا ثُلُثُ الْبَاقِي[$\frac{١}{٣}$ الباقي] فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ .

بَابُ النِّصْفِ.

س-كَمْ أَصْحَابُ النِّصْفِ وَمَنْ هَمْ ؟

ج-أَصْحَابُ النِّصْفِ خَمْسَةٌ وَهُمْ :

١ -الزَّوْجُ ٢- الْبِنْتُ ٣- بِنْتُ الِابْنِ ٤- الْأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ ٥- الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ .

س-كَمْ شَرْطاً يَسْتَحِقُّ بِهَا الزَّوْجُ النِّصْفَ وَمَا هِيَ ؟

ج-يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ النِّصْفَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ : عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ .

وَالْفَرْعُ الْوَارِثُ هُم : الْأَوْلَادُ ، وَأَوْلَادُ الْبَنِيْنَ وَإِنْ نَزَلُوا .

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الْبِنْتُ النِّصْفَ وَمَا هِيَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الْبِنْتُ النِّصْفَ بِشَرْطَيْنِ وَهُمَا :

١ -عَدَمُ الْمُعَصِّبِ لَهَا ، وَهُوَ أَخُوْهَا(الِابْنُ) .

٢ -عَدَمُ الْمُشَارِكِ ، وَهِيَ أُخْتُهَا(بِنْتٌ آخَرُ) .

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا بِنْتُ الِابْنِ النِّصْفَ وَمَا هِيَ ؟

ج -تَسْتَحِقُّ بِنْتُ الِابْنِ النِّصْفَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ -عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ الَّذِي أَعلَا مِنْهَا (الِابْنُ ، البِنْتُ) .

٢ - عَدَمُ الْمُعَصِّبِ لَهَا ، وَهُوَ أَخُوْهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا (ابْنُ الِابْنِ) .

٣ -عَدَمُ الْمُشَارِكِ ، وَهِيَ أُخْتُهَا أَوْ بِنْتُ عَمِّهَا (بِنْتُ ابْنٍ آخَرَ).

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ النِّصْفَ وَمَا هِيَ ؟

ج - تَسْتَحِقُّ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ النِّصْفَ بِأَرْبَعَةِ شُرُوْطٍ وَهِيَ :

١ - عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ .

٢ - عَدَمُ الأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُوْرِ(الأَب اتِّفَاقاً وَالجَد عَلَى الصَّحِيْحِ).

٣ - عَدَمُ الْمُعَصِّبِ لَهَا . (الأَخُ الشَّقِيْقُ).

٤ - عَدَمُ الْمُشَارِكِ . (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ أُخْرَى).

س- كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ النِّصْفَ وَمَا هِيَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ النِّصْفَ بِخَمْسَةِ شُرُوْطٍ وَهِيَ :

١ - عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ .

٢ - عَدَمُ الأَصْلِ الْوَارِثِ مِنْ الذُّكُوْرِ (الأَب اتِّفَاقاً وَالجَد عَلَى الصَّحِيْحِ).

٣ - عَدَمُ الأَشِقَّاءِ وَالشَّقَائِقِ .

٤ -عَدَمُ الْمُعَصِّبِ لَهَا . (الأَخُ لِأَبٍ).

٥ -عَدَمُ الْمُشَارِكِ . (أُخْتٌ لِأَبٍ أُخْرَى).

بَابُ الرُّبْعِ.

س-كَمْ أَصْحَابُ الرُّبْعِ وَمَنْ هَمْ ؟

ج-أَصْحَابُ الرُّبْعِ اثْنَانِ وَهُمَا :

١- الزَّوْجُ .

٢ -الزَّوْجَةُ .

س-كَمْ شَرْطاً يَسْتَحِقُّ بِهَا الزَّوْجُ الرُّبْعَ وَمَا هِيَ ؟

ج- يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ الرُّبْعَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ : وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

س-كَمْ شَرْطًا تَسْتَحِقُّ بِهَا الزَّوْجَةُ الرُّبْعَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ الرُّبْعَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ : عَدَمُ الفرعِ الوارِثِ .

بَابُ الثُّمْنِ.

س-كَمْ أَصْحَابُ الثُّمْنِ مَعَ الذِّكْرِ ؟

ج-أَصْحَابُ الثُّمْنِ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ : الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجَاتُ.

س-كَمْ شَرْطًا تَسْتَحِقُّ بِهَا الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجَاتُ الثُّمْنَ ؟

ج-تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ الثُّمْنَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ : وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ .

بَابُ الثُّلُثَيْنِ.

س-كَمْ أَصْحَابُ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الذِّكْرِ ؟

ج-أَصْحَابُ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ :

١-البَنَاتُ ٢-بَنَاتُ الِابْنِ ٣- الأَخَوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ ٤- الأَخَوَاتُ لِأَبٍ .

س- كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقّ بِهَا الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ بِشَرْطَيْنِ وَهُمَا :

١ -عَدَمُ الْمُعَصِّبِ .

٢ -أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ .

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا بَنَاتُ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا هِيَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ بَنَاتُ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ - عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ الَّذِي أَعلَا مِنْهُنّ .

٢ - عَدَمُ الْمُعَصِّبِ .

٣ - أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ .

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الأَخَوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا هِيَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الأَخَوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ الثُّلُثَيْنِ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ - عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ .

٢ - عَدَمُ الأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُوْرِ(الأَب اتِّفَاقاً وَالجَد عَلَى الصَّحِيْحِ).

٣ - عَدَمُ الْمُعَصِّبِ .

٤ - أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ .

س -كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الأَخَوَاتُ لِأَبٍ الثُّلُثَيْنِ وَمَا هِيَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الأَخَوَاتُ لِأَبٍ الثُّلُثَيْنِ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ -عَدَمُ الفَرْعِ الوارِثِ .

٢ -عَدَمُ الأَصْلِ الْوَارِثِ مِنْ الذُّكُوْرِ (الأَب اتِّفَاقاً وَالجَد عَلَى الصَّحِيْحِ).

٣ -عَدَمُ الأشِقَّاءِ والشَّقَائِقِ .

٤ -عَدَمُ المُعَـصِّبِ .

٥ -أنْ يَكُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ .

بَابُ الثُّلُثِ.

س-كَمْ أَصْحَابُ الثُّلُثِ وَمَنْ هَمْ؟

ج-أَصْحَابُ الثُّلُثِ اثْنَان وَهُمَا : ١- الْأُمُّ ٢- الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ .

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ الثُّلُثَ وَمَا هِيَ ؟

ج - تَسْتَحِقُّ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ الثُّلُثَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ - أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ .

٢ -عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ .

٣ -عَدَمُ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنْ الذُّكُوْرِ (الأَب وَالجَد اتفاقاً).

س-كَمْ شَرْطاً تَسْتَحِقُّ بِهَا الْأُمُّ الثُّلُثَ وَمَا هِيَ ؟

ج-تَسْتَحِقُّ الْأُمُّ الثُّلُثَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ - عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ .

٢ – عَدَمُ الْجَمْعِ مِنَ الإِخْوَةِ .

٣ - أَنْ لَا تَكُونَ المَسْأَلَةُ إِحْدَى الغَرَّاوَيْنِ .

س-مَا الغَرَّاوَانِ ؟

ج- الغَرَّاوَانِ مَسْأَلَتَان تَرِثُ الْأُمُّ فِيهِمَا ثُلْثَ الْبَاقِي وَهُمَا :

الْأُولَى : أَرْكَانُ الْأُولَى هِيَ : زَوْجٌ ، أُمٌّ ، أَبٌ

الثَّانِيَةُ : أَرْكَانُ الثَّانِيَةُ هِيَ : زَوْجَةٌ، أُمٌّ، أَبٌ .

فَالْأُوْلَى : أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ "ثَلَاثَةٌ" ، وَلِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي "وَاحِدٌ" ، وَهُوَ فِيْ الْوَاقِعِ سُدْسٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ثُلْثاً تَأَدُّباً مَعَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، ولِلْأَبِ البَاقِيْ "اثْنَان."

وَالثَّانِيَةُ : أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ "وَاحِدٌ" وَلِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي "وَاحِدٌ" ، وَهُوَ فِيْ الْوَاقِعِ رُبْعٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ثُلْثاً تَأَدُّباً مَعَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، ولِلْأَبِ البَاقِيْ "اثْنَان ."

وَوَجْهُ تَوْرِيْثِ الْأُمِّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَنْ يَكُونَ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنْثَى ، فَلَوْ جُعِلَ لَهَا الثُّلْثُ مَعَ الزَّوْجِ لَفُضِّلَتْ عَلَى الْأَبِ ، وَلَوْ جُعِلَ لَهَا الثُّلْثُ مَعَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَفْضُلْ عَلَيْهَا بِالتَّضْعِيْفِ .

سَبَبُ تَسْمِيَتِهَا :

سُمِّيَتَا بالغَرَّاوَيْنِ لِاشْتِهَارِهِمَا كَالْكَوْكَبِ الأَغَرِّ ، وَيُسَمَّيَانِ بالعُمَرِيَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيْهِمَا لِلْأُمِّ بِثُلْثِ الْبَاقِي ، وَوَافَقَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ .

وَيُسَمَّيَانِ أَيْضًا بِالغَرِيْبَتَيْنِ ، لِغَرَابَتِهِمَا فِي مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ .

وَبِالغَرِيْمَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ كَالْغَرِيْمِ "صَاحِبِ الدَّيْنِ" وَالْأَبَوَيْنِ كَالْوَرَثَةِ يَأْخُذَانِ مَا تَبَقَّى بِحَسَبِ مِيْرَاثِهِمَا .

بَابُ السُّدْسِ

س-كَمْ أَصْحَابُ السُّدْسِ وَمَنْ هُمْ ؟

ج-أَصْحَابُ السُّدْسِ سَبْعَةٌ وَهُمْ :

١-الأَبُ. ٣- الْجَدُّ. ٥- بِنْتُ الِابْنِ. ٧- وَلَدُ الْأُمِّ

٢ -الْأُمُّ. ٤ – الْجَدَّةُ. ٦- الْأُخْتُ لِأَبٍ .

س -كَمْ شَرْطًا يَسْتَحِقُّ بِهَا الْأَبُ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج- يَسْتَحِقُّ الْأَبُ السُّدْسَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ :

وُجُوْدُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُوْرِ .

فَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ مُؤَنَّثاً فَلَهُ التَّعْصِيْبُ مَعَ الْفَرْضِ ،فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَرْعٌ فَلَهُ التَّعْصِيْبُ، وَالْجَدُّ مِثْلُهُ.

س-كَمْ شَرْطًا تَسْتَحِقُّ بِهَا الْأُمُّ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج-تَسْتَحِقُّ الْأُمُّ السُّدْسَ بِشَرْطَيْنِ وَهُمَا :

١-وُجُوْدُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

٢-وُجُوْدُ الْجَمْعِ مِنَ الْإِخْوَةِ .

س -كَمْ شَرْطًا يَسْتَحِقُّ بِهَا الْجَدُّ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج- يَسْتَحِقُّ الْجَدُّ السُّدُسَ بِشَرْطَيْن وَهُمَا :

١ -عَدَمُ الْأَبِ.

٢ -وُجُوْدُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُوْرِ ، فَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ مُؤَنَّثاً فَلَهُ التَّعْصِيْبُ مَعَ الْفَرْضِ ،فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَرْعٌ فَلَهُ التَّعْصِيْبُ .

س -كَمْ شَرْطًا تَسْتَحِقُّ بِهَا بِنْتُ الِابْنِ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج-تَسْتَحِقُّ بِنْتُ الِابْنِ فَأَكْثَر السُّدْسَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ :

أَنْ تَكُونَ مَعَ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْبَنَاتُ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَر سَقَطَتْ بِنْتُ الِابْنِ إِلَّا إِذَا عُصِّبَ .

س -كَمْ شَرْطًا تَسْتَحِقُّ بِهَا الْأُخْتُ لِأَبٍ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج-تَسْتَحِقُّ الْأُخْتُ لِأَبٍ فَأَكْثَر السُّدْسَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ :

أَنْ تَكُونَ مَعَ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ،فَإِنْ كَانَتِ الشَّقِيْقَاتُ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَر سَقَطَتِ الْأُخْتُ لِأَبٍ إِلَّا إِذَا عُصِّبَ .

س -كَمْ شَرْطًا تَسْتَحِقُّ بِهَا الْجَدَّةُ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج- تَسْتَحِقُّ الْجَدَّةُ السُّدْسَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ :

عَدَمُ الأُمِّ أَوْ جَدَّةٍ أَقْرَب مِنْهَا .

س -كَمْ شَرْطًا يَسْتَحِقُّ بِهَا وَلَدُ الْأُمِّ السُّدْسَ وَمَا هِيَ ؟

ج-يَسْتَحِقُّ وَلَدُ الْأُمِّ السُّدْسَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ :

١ - أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا .

٢ - عَدَمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ .

٣ -عَدَمُ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُوْرِ .

أَحْكَامٌ يَخْتَصُّ بِهَا أَوْلَادُ الْأُمِّ

س-مَا الْأَحْكَامُ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا أَوْلَادُ الْأُمِّ ؟

ج-مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا أَوْلَادُ الْأُمِّ وَيُخَالِفُوْنَ بِهَا غَيْرَهُمْ مِنَ الْوَرَثَةِ مَا يَأْتِيْ:_

١-لَا يُفَضَّلُ ذَكَرُهُمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ فِي الْإِرْثِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا.

٢-أَنَّ ذَكَرَهُمْ يُدْلِيْ بِأُنْثَى وَيَرِثُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا أَدْلَى بِأُنْثَى لَا يَرِثُ كَابْنِ الْبِنْتِ.

٣-أَنَّهُمْ يَحْجُبُوْنَ مَنْ أَدْلَوْا بِه نُقْصَانًا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ.

بَابُ التَّعْصِيْبِ

س-مَا التَّعْصِيْبُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً ؟

ج-التَّعْصِيْبُ لُغَةً : مَصْدَرُ عَصَّبَ يُعَصِّبُ تَعْصِيبًا فَهُوَ عَاصِبٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّدِ وَالْإِحَاطَةِ والتَّقْوِيَةِ .

وَاصْطِلَاحًا : الْإِرْثُ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ.

س-ما الْعَصَبَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً ؟

ج-العَصَبَةُ لُغَةً : جَمْعُ عَاصِبٍ وَهُمْ : قَرَابَةُ الرَّجُلِ لِأَبِيْهِ وَبَنِي عَمِّهِ ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَصَبُوا بِهِ أَيْ أَحَاطُوا بِهِ إِحَاطَةَ حِمَايَةٍ وَدِفَاعٍ .

وَاصْطِلَاحاً : هُوَ مَنْ يَرِثُ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ .

أَقْـــسَـامُ الْعَصَبَةِ

س- كَمْ تَنْقَسِمُ الْعَصَبَةُ وَمَا هِيَ ؟

ج-تَنْقَسِمُ الْعَصَبَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَهِيَ :

١-عَصَبَةٌ بِالنَّفْسِ .

٢-عَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ .

٣-عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ .

س-مَنِ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ ؟

ج- الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ هُمْ :

جَمِيعُ الذُّكُورِ الْوَارِثِين إِلَّا الزَّوْجَ وَالْأَخ مِنْ الْأُمِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، وَمِنَ النِّسَاءِ الْمُعْتِقَةُ .

س- كَمْ تَنْقَسِمُ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ ؟

ج- تَنْقَسِمُ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ إِلَى قِسْمَيْن:-

١ -عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ، وَهُوَ مَا عَدَا الْمُعْتِق أَوْ الْمُعْتِقَة .

٢-عَصَبَةٌ بِالسَّبَبِ ، وَهُوَ الْمُعْتِقُ أَو الْمُعْتِقَةُ.

س- مَنِ الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ ؟

ج-العَصَبَةُ بِالْغَيْرِ هُنَّ : الْبَنَاتُ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ مَعَ ذَكَرٍ مُمَاثِلٍ لَهُنّ دَرَجَةً وَوَصْفاً ، أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنّ فِي بَنَاتِ الِابْنِ خَاصةً ، إِذَا اسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ ، فَيَرِثُ هَؤُلَاء الْأَرْبَعُ مَعَ مَنْ كُنَّ عَصَبَةً بِه لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

وَإِلَيْكَ الْخُلَاصَةُ:

١ - **الْبِنْتُ** - يُعَصِّبُهَا الِابْنُ .

٢ - **بِنْتُ الِابْنِ** - يُعَصِّبُهَا ابْنُ الِابْنِ الْمُسَاوِي لَهَا-وَهُوَ أَخُوْهَا أَو ابْنُ عَمِّهَا- أَو الْأَنْزَلُ مِنْهَا- ابْنُ ابْنِ الابْنِ- وَهُوَ ابْنُ أَخِيهَا أَوْ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا إِذَا احْتَاجَتْ إِلَيْهِ .

٣ - **الْأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ** - : يُعَصِّبُهَا الْأَخُ الشَّقِيْقُ.

٤ - **الْأُخْتُ لِأَبٍ** - يُعَصِّبُهَا الْأَخُ لِأَبٍ .

فَالبِنْتُ لَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ الِابْنِ لِأَنَّهَا أَقْرب مِنْهُ، وَالشَّقِيْقَةُ لَا يُعَصِّبُهَا الْأَخُ لِأَبٍ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهُ.

س-مَنِ الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ ؟

ج-العَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ : هُنَّ الأَخَوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ مَعَ إِنَاثِ الْفُرُوْعِ .

وَإِلَيْكَ الْقَاعِدَةُ :

عصبات
- الأَخَوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ
- الأَخَوَاتُ لِأَبٍ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ

جِهَاتُ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ .

س-كَمْ جِهَاتُ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَمَا هِيَ ؟

ج-جِهَاتُ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ خَمْسَةٌ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ كَالْآتِيْ :

١ -الْبُنُوَّةُ (الِابْنُ ، ابْنُ الِابْنِ ، ابْنُ ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ نَزَل) .

٢ - الْأُبُوَّةُ (الأَبُ ، أَبُ الْأَبِ ، أَبُ أَبِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا) .

٣ - الْأُخُوَّةُ (الأَخُ الشَّقِيْقُ ، الْأَخُ لِأَبٍ ، ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيْقِ ، ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ ، ابْنُ ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيْقِ ، ابْنُ ابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ ، وَهَكَذَا)

٤ -الْعُمُوْمَةُ(العَمُّ الشَّقِيْقُ ، الْعَمُّ لِأَبٍ ، ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيْقِ ، ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ ، ابْنُ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيْقِ ، ابْنُ ابْنِ الْعَمِّ لِأَبٍ ، وَهَكَذَا) .

٥ - الْوَلَاءُ (الْمُعْتِقُ ، ابْنُ الْمُعْتِقِ ، أَبُ الْمُعْتِقِ، وَهَكَذَا) .

س-مَا الْحُكْمُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَصَبَةُ ؟

ج-يُقَدَّمُ فِي التَّعْصِيْبِ الْأَسْبَقُ جِهَةً ،فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً ،فَإِنْ كَانُوا فِي مَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قُدِّمَ الْأَقْوَى ،وَالْقَوِيُّ : هُوَ مَنْ يُدْلِيْ بِالْأَبَوَيْنِ فَمَثَلاً يُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيْقُ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ .

س-مَا أَحْكَامُ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ ؟

ج-أَحْكَامُ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ كَالْآتِيْ :

١ -إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْمَالِ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ .

٢-إذا كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَبَقِيَ مِنْهُ شيءٌ أَخَذَ الْبَاقِيَ .

٣-إذا اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ الْعَاصِبُ إِلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ.

٤-إذا اجْتَمَعَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَر يَكُونَ التَّقْدِيمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْجِهَةِ ثُمَّ الْمَنْزِلَة ثُمّ قُوَّةِ الْقَرَابَةِ خَاصَّةً بِالْأُخُوَّة وَالْعُمُومَة .

٥-إذا اجْتَمَعَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَر وَلَمْ يُمْكِنِ التَّقْدِيْمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ اشْتَرَكَا أَو اشْتَرَكُوْا فِي الْمَالِ أَوْ فِيمَا أَبْقَتِ الْفُرُوْضُ .

بَابُ الحَـجْـبِ

س-ما الْحُجْبُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً ؟

ج-الحَجْبُ لُغَة : هُوَ الْمَنْعُ وَالسَّتْر ، يُقَال : امْرَأَةٌ مَحْجُوبَةٌ أَي سُتِرَت بِسِتْرٍ .

وَاصْطِلَاحاً : مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنْ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ .

وَهُوَ بَابُ عَظِيمٌ مُهِمٌّ جداً فِي الْفَرَائِضِ ،وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الحَجْبَ أَنْ يُفْتِيَ فِي الْفَرَائِضِ.

قُلتُ- مُسْتَعِيْناً بِالله_ غَالِبُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ مُكَوَّنَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ دُرُوسٍ مُتَقَدِّمَةٍ وَهِي دَرْسُ الْمَوَانِعِ ،وَشُرُوْطِ اسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الْفُرُوْضِ فُرُوضَهُمْ ، وَجِهَاتِ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وأحكامها، فَمَنْ أَتْقَنَ هَذِه الدُّرُوس فَبَابُ الحَجْبِ يَسِيرٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُتْقِن فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .

أَقْسَامُ الحَـجْـبِ

س-إلى كَمْ يَنْقَسِمُ الْحُجْبُ ؟

ج-يَنْقَسِمُ الْحَجْبُ إِلَى قِسْمَيْنِ :

١-**حَجْبٌ بِالْأَوْصَافِ** وَهُوَ : أَنْ يَتَّصِفَ الْوَارِثُ بِمَانِعٍ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ .

٢-**حَجْبٌ بِالْأَشْخَاصِ** وَهُوَ : أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مَحْجُوْباً بِآخَر حِرْمَانًا أَوْ نُقْصَانًا ،وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ .

أَقْسَامُ الْحُجْبِ بِالشَّخْصِ

س-إلى كَم يَنْقَسِمُ الْحُجْبُ بِالشَّخْصِ مَعَ التَّمْثِيلِ ؟

ج-يَنْقَسِمُ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ إِلَى قِسْمَيْنِ :

١-**حَجْبُ حِرْمَان** : وَهُوَ أَنْ يُسْقِطَ الشَّخْصُ غَيْرَهُ مِنْ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ .

الْمِثَال : الْجَدَّة مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ ، وَابْنُ الِابْنِ مَحْجُوبٌ بِالابْنِ .

٢-**حَجْبُ نُقْصَان** : وَهُوَ مَنْعُ الشَّخْصِ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَإِعْطَاؤُهُ الْحَظَّ الْأَنْقَصَ .

الْمِثَال : حَجْب الزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إِلَى الرُّبْعِ لِوُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت .

س-هَلِ الْحُجْبُ بِالْوَصْف يُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى جَمِيْعِ الْوَرَثَةِ ؟

ج-نَعَمْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَقِيْقاً أَوْ قَاتِلاً أَوْ مُخَالِفاً فِي الدِّين .

س-هَلِ الْمَحْجُوبُ بِالْوَصْف يَحْجُبُ غَيْرَه ؟

ج-الْمَحْجُوْبُ بِالْوَصْفِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَلَا يَحْجُبُ غَيْرَهَ وَلَا يُحْجَبُ بِغَيْرِهِ .

س -هَل المَحْجُوبُ بِالشَّخْصِ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ الْحِرْمَان ؟

ج -المَحْجُوبُ بِالشَّخْصِ لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ الْحِرْمَان وَلَكِنْ قَدْ يَحْجُبُهُ حَجْبَ النُّقْصَان كَالْإِخْوَة يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَى السُّدْسِ وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِيْنَ بِالْأَبِ مَثَلًا .

س-هل الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ يُحْجَبُون حَجْبَ النُّقْصَان ؟

ج-الحَجْبُ بِالنُّقْصَان : يُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ .

س-هَل الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ يُحْجَبُون حَجْبَ الْحِرْمَان ؟

ج-الحَجْبُ بِالْحِرْمَان : يُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إِلَّا الْأَبَوَيْنِ وَالوَلَدَيْنِ وَالزَّوْجَيْن .

س- بَيِّنْ مَنْ يُحْجَبُ حَجْبَ الْحِرْمَان مَعَ ذِكْرِ الْحَاجِب ؟

ج- جَوَابًا مِنْ هَذَا السُّؤَالِ إِلَيْكَ هَذَا الْجَدْوَل :

الرَّقْمُ	المَحْجُوْبُ	الحَاجِبُ
١	الجَدُّ	الْأَبُ ، وَكُلُّ جَدّ أقرب
٢	الجَدَّةُ	الْأُمّ ، وَكُلُّ جَدِّه أقرب
٣	ابنُ الابنِ	الِابْنُ ، وَكُلّ ابْنِ ابْنٍ أقرب
٤	الأخُ الشَّقِيْقُ	الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ ،وَالْأَبُ ،وَالْجَدُّ عَلَى الرَّاجح
٥	الأخُ لأبٍ	الِابْنُ،وَابْنُ الِابْنِ ،وَالْأَبُ ،وَالْجَدُّ عَلَى الرَّاجِح ،وَالْأَخُ الشَّقِيْقُ ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ العَاصِبَةُ مَعَ الغَيْرِ

الرَّقْمُ	المَحْجُوْبُ	الحَاجِبُ
٦	ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيْقِ	بِالسِّتَّة الْمُتَقَدِّمَة ،وَبِالأَخِ لِأَبٍ ،وَالْأُخْتِ لِأَبٍ العَاصِبَةِ مَعَ الْغَيْرِ
٧	ابْنُ الْأَخِ لأبٍ	بِالثَّمَانِيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ
٨	العَمُّ الشَّقِيْقُ	بِالتِّسْعَة الْمُتَقَدِّمَة ،وَابْنِ الْأَخِ لأب
٩	العَمُّ لأبٍ	بِالْعَشَرَة الْمُتَقَدِّمَة ، وَبِالعَمِّ الشَّقِيْقِ
١٠	ابْنُ الْعَمِّ الشقيقِ	بِالإِحْدَى عَشَر الْمُتَقَدِّمَةِ ،وَبَالعَمّ لِأَبٍ
١١	ابنُ الْعَمّ لِأَبٍ	بالاثني عَشَر الْمُتَقَدِّمَة ،وَبِابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيْقِ
١٢	وَلَدُ الأُمِّ	الْفَرْعُ الْوَارِثُ ، وَالْأَصْلُ الذَّكَرُ الوَارِثُ

الْأَخُ الْمُبَارَكُ وَالْمَشْؤُوْمُ

س- مَنِ الْأَخُ الْمُبَارَكُ ، وَلِمَ سُمِّيَ بِهَذَا الإِسْمِ ؟

ج- هُوَ الَّذِي لَوْلَاهُ لَسَقَطَتْ أُخْتُهُ ، كَهَالِك عَن : بِنْتَيْن ،وَبِنْت ابْن ،وَابْنِ ابْنٍ فَلِلْبِنْتَيْن : الثُّلُثَان، وَالْبَاقِي : لِابْنِ الِابْنِ وَبِنْتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،وَلَوْلَا وُجُودُ ابْنِ الِابْنِ لَمْ تَأْخُذْ بِنْتُ الِابْنِ شيئاً ،لِأَنّ الْبِنْتَيْن قَد اسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ ، لِذَا سُمِّيَ مُبَارَكاً .

س- مَنِ الْأَخُ الْمَشْؤُوْمُ ، وَلِمَ سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ ؟

ج- هُوَ الَّذِي لَوْلَاهُ لَوَرِثَتْ أُخْتُهُ ،كَهَالِك عَن : زَوْجٍ ،وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ ،وَأُخْتٍ لِأَبٍ ،وَأَخٍ لِأَبٍ

فَلِلزَّوْجِ : النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ،وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ لِأَبٍ ،لِعَدَمِ وُجُودِ بَاقٍ ،وَلَوْلَا وُجُودُ الْأَخِ لِأَبٍ ،لأَخَذَت الْأُخْتُ لِأَبٍ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَتَزِيدُ الْمَسْأَلَةُ بالعول .

لِذَا سُمِّي الْأَخُ مَشْؤُوْماً .

الْمُشْتَرِكَةُ

س- بَيِّنَ أَرْكَانَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِكَةِ مَعَ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا ؟

ج- أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ : (أ) زَوْجٌ (ب) أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ (ج) إِخْوَةٌ لِأُمٍّ (د) إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ.

فَيُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ ،وَالْأُمُّ أَوْ الْجَدَّةُ السُّدُسَ ، وَيَبْقَى مِنَ الْمَالِ ثُلُثٌ فَيَأْخُذُهُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ، وَالْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ يَسْقُطُون لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوْضِ جَمِيْعَ التَّرِكَةِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ لَا يَسْقُطُون بَلْ يَشْتَرِكُونَ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ، لِأَنَّ أَمَّهُمْ وَاحِدَةٌ ، وَيُفْرَضُ الْأَبُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ التَّشْرِيْكِ هُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

س- مَا المَقْصُودُ بِهَذَا الْبَابِ ؟

ج- عَلِمْنَا فِي الدُّرُوْسِ السَّابِقَةِ مِيرَاثَ الْجَدِّ وَحْدَهُ ، وَمِيرَاثَ الْإِخْوَةِ وَحْدَهُمْ ، وَالمَقْصُوْدُ بِهَذَا الْبَابِ مِيرَاثُهُمْ مَعاً .

وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ : الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ وَالْإِخْوَةُ لِأَب ، أَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ فَإِنَّ الْجَدَّ يَحْجبُهُمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .

وَالْمُرَادُ بِالْجَدِّ هُنَا : الْجَدُّ الصَّحِيحُ وَهُوَ الَّذِي لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى ، وَهُوَ أَبُ الْأَبِ وَأَبُ أَبِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْإِرْثِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، أَمَّا الْجَدُّ الَّذِي تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى فَهُو الْجَدُّ الْفَاسِدُ ، كَأَبِ الْأُمِّ ، وَأَبِ أُمِّ الْأَبِ ، وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ يَسْقُطُونَ بِالْجَدّ ؛ كَمَا يَسْقَطُون بِالْأَب ، وَكَمَا يَسْقُطُ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ بِالْجَدّ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ الله .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يَسْقُطُون بِالْجَدِّ .

وَعَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَه شيئاً بِكُلِّ حَالٍ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَبِ ، إِلَّا فِي الغَرَّاوَيْنِ .

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ المَرْجُوحِ فَإِنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ وَلَا يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ .

وَهَذَا الدَّرْسُ وَمَا سَيَأْتِي فِيهِ مِنَ المَسَائِلِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يَسْقُطُوْنَ بِهِ .

س- كَمْ حَالَاتُ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ؟

ج- لِلْجَدِّ مَع الْإِخْوَة حَالَتَان :

١ -أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ.

٢ -أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ.

س- مَا مِيرَاثُ الْجَدِّ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ؟

ج- مِيرَاثُ الْجَدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَكْثَرُ لَهُ مِنْ أَمْرَيْنِ - :

١ -ثُلْثُ الْمَالِ.

٢ -مُقَاسَمَةُ الْإِخْوَةِ ، وَيَنْشَأُ عَنْ هَذَا التَّخْيِيرِ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَهِيَ - :

أ- أَنْ يَكُوْنَ الْأَكْثَرُ لَهُ ثُلْثُ الْمَالِ .

ب- أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرُ لَهُ الْمُقَاسَمَة .

ج-أن يَسْتَوِيَ الْحَالَتَان .

س- مَا الضَّابِطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأُولَى ؟

ج- الضَّابِطُ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةِ هُو : إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَالْأَكْثَرُ لَهُ ثُلْثُ الْمَالِ ، وَإِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ فَالْأَكْثَرُ لَه الْمُقَاسَمَة ، وَإِذَا كَانُوا مِثْلَيْه اسْتَوَى لَهُ الْأَمْرَان .

- الإِخْوَةُ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ لَهَا صُوَرٌ كَثِيرَةٌ لَا حَصْرَ لَهَا ، وَأَدْنَى هَذِهِ الصُّوَر خَمْسَةٌ وَهِيَ كَالْآتِيْ :

الصُّوْرَةُ الأُوْلَى: جَدٌّ أَخٌ أَخٌ أَخٌ

الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: جَدٌّ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الثَّالِثَةُ: جَدٌّ أَخٌ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الرَّابِعَةُ: جَدٌّ أَخٌ أَخٌ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الخَامِسَةُ: جَدٌّ أَخٌ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ

➢ الإِخْوَةُ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ لَهَا خَمْسُ صُوَرٍ وَهِيَ كَالْآتِيْ :

الصُّوْرَةُ الأُوْلَى: جَدٌّ أَخٌ

الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: جَدٌّ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الثَّالِثَةُ: جَدٌّ أُخْتٌ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الرَّابِعَةُ: جَدٌّ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الخَامِسَةُ: جَدٌّ أَخٌ أُخْتٌ

➢ الإِخْوَةُ إِذَا كَانُوا مِثْلَيْه لَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ وَهِيَ كَالْآتِي :

الصُّوْرَةُ الأُوْلَى: جَدٌّ أَخٌ أَخٌ

الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: جَدٌّ أَخٌ أُخْتٌ أُخْتٌ

الصُّوْرَةُ الثَّالِثَةُ: جَدٌّ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ أُخْتٌ

س- أَذْكُرْ مِيرَاثَ الْجَدِّ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ .

ج- الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ (أن يَكُونَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ) يَأْخُذُ صَاحِبُ الْفَرْضِ فَرْضَهُ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مِيرَاثُ الْجَدِّ الْأَكْثَرَ لَهُ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ - :

١ -الْمُقَاسَمَةُ .

٢ -ثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ .

٣-سُدْسُ جَمِيعِ الْمَالِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّدْسُ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ ، إِلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ الله.

س- مَا الضَّابِطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ؟

ج- لَهَا ضَوَابِطُ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ - :

١ -**إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْفُرُوضُ النِّصْفَ** فَلَا حَظَّ لِلْجَدِّ فِي سُدْسِ الْمَالِ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَالْأَكْثَرُ لَهُ ثُلْثُ الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ فَالْأَكْثَرَ لَهُ الْمُقَاسَمَةُ ، وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْه اسْتَوَى لَه الْأَمْرَان .

الْأَمْثِلَةُ : (١) زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ (٢) أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ (٣) زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأَخَوَيْنِ.

٢ -**إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْفُرُوْضُ النِّصْفَ فَقَطْ** اسْتَوَى لِلْجَدِّ ثُلْثُ الْبَاقِي وَسُدْسُ جَمِيعِ الْمَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لكنْ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَهُمَا أَكْثَرُ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ فالمقاسمة أَكْثَرُ ، وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْه اسْتَوَت لَهُ الأُمُورُ الثَّلَاثَةُ.

الْأَمْثِلَةُ : (١) بِنْتٌ وَجَدٌّ وَثَلَاثُ إِخْوَة (٢) زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ (٣) زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأَخَوَيْنِ .

٣ -**إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْفُرُوْضُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ** فَلَا حَظَّ لِلْجَدِّ فِي ثُلْثِ الْبَاقِي ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ مِثْلَيْه فَأَكْثَر ، أَوْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوْضِ أَقَلَّ مِنْ الرُّبُعِ ؛ فَالْأَكْثَرَ لَهُ السُّدْسُ ؛ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ وَالْبَاقِي رُبْع فَأَكْثَر ؛ نَظَرْت أَيُّهُمَا أَكْثَرُ لَهُ الْمُقَاسَمَة أَم سُدُس الْمَالِ .

الْأَمْثِلَةُ : (١) بِنْتَان وَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأَخٌ (٢) بِنْتَان وَجَدٌّ وَأَخَوَيْنِ(٣) بِنْتَان وَجَدٌّ وَأَخٌ (٤) بِنْتَان وَجَدٌّ وَأُخْتٌ . (٥) بِنْتا ابْن وَجَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ .

فَالْمِثَالُ الْأَوَّلُ : الْأَفْضَل لِلْجَدِّ السُّدْسُ . وَالثَّانِيْ : الْأَفْضَلُ لِلْجَدِّ السُّدْسُ . وَالثَّالِثُ : اسْتَوَى لِلْجَدِّ الْمُقَاسَمَة وَالسُّدْسُ . وَالرَّابِعُ : الْأَفْضَلُ لِلْجَدِّ الْمُقَاسَمَةُ . وَالْخَامِسُ : الْأَفْضَل لِلْجَدِّ السُّدْسُ .

الْأَكْدَرِيَّةُ.

س- أُذْكُرْ أَرْكَانَ الْأَكْدَرِيَّةِ .

ج- أَرْكَانُهَا هِيَ : زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أَمٍّ .

فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ،وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَان ،وَلِلْجَدِّ السُّدْسُ وَاحِدٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، فَتَعُوْلُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى تِسْعَةٍ ، ثُمَّ يُجْمَعُ نَصِيْبُ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِيَقْتَسِمَاهَا تَعْصِيْباً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ فَيَكُونُ نَصِيْبُهُمَا أَرْبَعَة وَرُؤُوْسُهُمَا ثَلَاثَة ، وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ هِيَ التَّبَايُنُ فَنَضْرِبُ رُؤُوْسَهُمَا (ثَلَاثَة) فِي عَوْلِ الْمَسْأَلَةِ (تِسْعَة) فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَهِيَ مَصَحُّ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْكَسْرِ ؛ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ وَالْأُخْتِ اثْنَا عَشَرَ ،لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَلَهَا أَرْبَعَةٌ .

س- لِمَاذَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْأَكْدَرِيَّةِ ؟

ج- سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْأَكْدَرِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ قَوَاعِدَ بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ السَّابِقَةِ حَيْثُ خَالَفَتْهَا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ :

١ -أَنَّ قَاعِدَةَ هَذَا الْبَابِ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّدْسُ أَنْ يَسْقُطَ الْإِخْوَةُ ، وَهُنَا فِي الْأَكْدَرِيَّة لَمْ تَسْقُطْ الْأُخْتُ .

٢ -أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْبَابِ لَا تَعُولُ والأَكْدَرِيَّةُ عَالَتْ .

٣-أنه فِي غَيْرِ الْمُعَادَةِ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ فُرِضَ لَهَا .

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَمَا كَدَّرَتْ قَوَاعِدَ بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، فَقَدْ كَدَّرَتْ أَيْضاً قَوَاعِدَ الْفَرَائِضِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَهُمَا :

١ -أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ فَرْضَانِ مُسْتَقِلَّانِ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الثَّانِي .

٢ -وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ وَارِثٌ فُرِضَ لَهُ ثُمَّ وَرِثَ بِالتَّعْصِيْبِ .

الْمُعَادَةُ.

س- مَا الْمُعَادَةُ ؟

ج- هِي : أَنْ يُعَدَّ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ أَوْلَاد الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ .

وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ : أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ ، وَإِخْوةٌ لِأَب ؛ جُعِلَ الْإِخْوَةُ لِأَب إِخْوَة أَشِقَّاء لِيُزَاحِمُوا الْجَدّ ، فَإِذَا أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرِثَ الْإِخْوَة ، كَأَنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُوْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ :

١ -أَنْ يَكُونَ فِي الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ ، فَلَا إِرْثَ لِلْإِخْوَةِ لِأَب بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنّ ذُكُورَ الْأَشِقَّاءِ يَحْجبُونَ الْإِخْوَة لِأَبٍ ، وَمِثَالُهُ : جَدٌّ ، أَخٌ شَقِيقٌ ، أَخَوَيْن لِأَبٍ .

٢ -أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ إِناثاً ، اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ لِلْإِخْوَة لِأَب ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ الثُّلُثَان ، وَهُمَا فَرْضُ الشَّقِيْقَتَيْن فَأَكْثَر .

الْمِثَال : (١) جَدٌّ ، أُخْتَيْن شَقِيْقَتَيْن ، أَخَوَيْن لِأَب (٢) جَدٌّ ، أُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ ، أُخْتٌ لِأَبٍ .

٣ -أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ أُنْثَى وَاحِدَةً فَقَطْ ، فَيُفْرَضُ لَهَا بَعْدَ أَخْذِ الْجَدّ نَصِيْبَه النِّصْفُ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، أَخَذَهُ الْإِخْوَةُ لِأَب ، وَإِلَّا سَقَطُوا .

الْأَمْثِلَة : (١) جَدٌّ ، أُخْتٌ شَقِيقَةٌ ، أَخٌ لأبٍ(٢) جَدٌّ ، أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ ، أُخْتٌ لِأَبٍ .

س- مَتَى يُحْتَاجُ إِلَى الْمُعَادَة ؟

ج- لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمُعَادَةِ إِلَّا فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَر لِلْجَدّ لَو قَاسَمَ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ ؛ لِيَكْثُرَ بِذَلِك عَدَدُ الْإِخْوَةِ فَيُزَاحِمُوا الْجَدَّ ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ لَهُ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْمُعَادَةِ .

الْمِثَال : جَدٌّ ، وَأَخَوَيْنِ شَقِيْقَيْنِ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، فَفِيْ هَذَا الْمِثَالِ لَا حَاجَةَ إِلَى الْمُعَادَة .

وَاعْلَم بَارَكَ الله فِيك أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا ، وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ مُلَخَّصُهُ وَسَتَرْجِعَ الْمَزِيدَ فِي مَظَانِّهِ إِنْ شَاءَ الله.

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا أَشَرْنَا مِنْ خَلَاصِةِ أَحْوَالِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَة ، والأَكْدَرِيَّةِ ، وَالْمُعَادَة ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ ، فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ ، مِنْ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَه بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ التَّفَاصِيْلِ الْمَذْكُوْرَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الْحِسَابِ.

س– مَا تَعْرِيْفُ الْحِسَابِ ؟

ج– الْحِسَابُ فِيْ اللُّغَةِ : مَصْدَرُ (حَسَبَ) وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَدِّ وَالْإِحْصَاءِ.

وَفِي اصْطِلَاحِ الْعَامِّ (الحِسَابِ المَعْرُوْفِ) : قَوَاعِد وَأُصُول يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولَات الْعَدَدِيَّة كَالْجَمْع وَالطَّرْح وَالضَّرْب وَالْقِسْمَة .

وَفِي اصْطِلَاحِ الْفَرضِيِّين : تَأْصِيل مَسَائِل الْفَرَائِض وَتَصْحِيحُهَا وَقِسْمَة التَّرِكَات .

س – مَا مَوْضُوْعُ الْحِسَابِ ؟

ج– مَوْضُوعُه هُو: الْمَسَائِلُ مِنْ حَيْثُ تأصيلُها ، وَتَصْحِيحُهَا ، وَقِسْمَةُ التَّرِكَات فِيهَا .

س – مَا مَنْزِلَةُ الْحِسَابِ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ ؟

ج– الْحِسَاب جُزْء مُهِمٌّ مِنْ عِلْمَ الْفَرَائِضِ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْفَرَائِضِ : هُوَ الْعِلْمُ بِفِقْه الْمَوَارِيث وَحِسَابِهَا .

النِّسَبُ الْأَرْبَعُ.

س – مَا النِّسَبُ الْأَرْبَعُ ؟

ج– النِّسَبُ الْأَرْبَع هِيَ :

١ –التَّمَاثُل. ٢ – التَّدَاخُل. ٣ – التَّوَافُق. ٤ – التَّبَايُن.

وَهَذِه النِّسَب نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْحِسَاب وَتُعْتَبَر مِنْ أَهَمِّ مَبَاحِث الْحِسَاب الَّتِي يَحْتَاجُهَا الْفَرَائِض،حَيْث تَتَوَقَّف مَعْرِفَة التَّأْصِيل وَالتَّصْحِيح عَلَيْهَا .

وَقُدِّم النِّسَبُ الْأَرْبَعُ عَلَى التَّأْصِيل لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِيهِ .

س- مَا التَّمَاثُلُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً ؟

ج- التَّمَاثُل لُغَة : التَّشَابُه وَالتَّسَاوِي فِي الصُّورَةِ وَالشَّكْل .

واصطلاحاً : هِي تُسَاوِي الْعَدَدَيْن أَو الْأَعْدَاد فِي الْمِقْدَارِ ، مِثَالُ ذَلِكَ : " ٤ ، ٤ " أَرْبَعَة وَأَرْبَعَةٌ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ للتماثل بَيْن الْأَعْدَاد فِي الْمِقْدَارِ ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ يُؤْخَذَ أَحَدٌ المتماثلات .

س- مَا التَّدَاخُل لُغَةً وَاصْطِلَاحاً ؟

ج- **التَّدَاخُل لُغَة** : مُشْتَقٌّ مِن الدُّخُولِ وَهُوَ ضِدُّ الْخُرُوج .

واصطلاحاً هُو : أَنْ يَنْقَسِمَ أَكْبَر الْعَدَدَيْن عَلَى أَصْغَرِهِمَا بِلَا كَسْر ، مِثَالُ ذَلِكَ (٤ ، ٨) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِدُخُول أَصْغَر الْعَدَدَيْنِ فِي أَكْبَرِهِمَا ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ يُؤْخَذَ أَكْبَر المتداخلات .

س- مَا التَّوَافُق لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **التَّوَافُق لُغَة** : الِاتِّفَاق .

واصطلاحاً هُو : أَنْ يَتَّفِقَ العددان فِي الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدٍ آخَرَ (سِوَى الواحد) وَلَا يَنْقَسِمُ أَكْبَرُهُمَا عَلَى أَصْغَرِهِمَا إِلَّا بِكَسْرٍ مِثَالُ ذَلِكَ (٤ ، ٦) (٨ ، ١٠) أَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ ، وَثَمَانِيَةٌ وَعَشَرَةٌ .

سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِوُجُودِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْأَعْدَاد ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ يَضْرِبَ الْوَفْق فِي كَامِلِ الْمُوَافِق .

س- مَا التَّبَايُن لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **التَّبَايُن لُغَة**: التَّبَاعُد .

واصطلاحاً هُو : إِلَّا يَتَّفِق العددان فَأَكْثَر بِجُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بَلْ يَخْتَلِفَان،مِثَالُ ذَلِكَ (٢ ، ٣) الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة ،سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلتَّبَايُن بَيْن الْأَعْدَاد ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ يَضْرِبَ الْمُبَاين فِي كَامِلِ الْآخَرِ .

س- بِم تُسْتَعْمَلُ فِيْهِ النِّسَبُ الْأَرْبَعُ ؟

ج- تُسْتَعْمَل النِّسَب الْأَرْبَع فِي النَّظَرِ بَيْنَ الرُّؤُوس مَعَ بَعْضِهَا ، وَبَيْن الْمَسَائِلِ مَعَ بَعْضِهَا ، وَبَيْن مَقَامَات الْفُرُوض .

وَتُسْتَعْمَل الْمُبَايَنَة وَالْمُوَافَقَة خَاصَّةً فِي النَّظَرِ بَيْنَ الرُّؤُوس وَالسِّهَام ، وَبَيْن الْمَسَائِل وَالسِّهَام

التَّأْصِيْلُ وَكَيْفِيَّتُهُ.

س- مَا التَّأْصِيل لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **التَّأْصِيل لُغَة التَّأْسِيس وَوَضع الْأَصْلِ** وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأَصْلِ،وَالْأَصْلُ فِي اللُّغَةِ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ .

واصطلاحاً هُو : تَحْصِيل أَقَلّ عَدَد يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضِهَا بِلَا كَسْر .

أُصُوْلُ الْـمَـسَائِلِ.

س- اذْكُرْ أُصُولَ الْمَسَائِلِ .

ج- تَنْقَسِم أُصُولِ الْمَسَائِلِ إِلَى قِسْمَيْنِ - :

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : إِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ عَصَبَات ،فَإِنَّ أُصُولَ مَسَائِل الْعَصَبَة غَيْرُ مَحْصُورَةٍ، لِأَنّ مَسْأَلَتَهُم مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهُم إِذَا كَانُوا ذكوراً ،وَإِذَا كَانُوا ذكوراً وإناثاً فَيَكُون لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

الْقِسْمُ الثَّانِي : وَإِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فُرُوض ،فَإِنَّ أُصُولَ مَسَائِل أَصْحَاب الْفُرُوض مَحْصُورَةٌ وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ :

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : أُصُول مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا مَخَارِج فُرُوضِهَا وَهِي : (٢-٣-٤-٦-٨-١٢-٢٤) .

الْقِسْمُ الثَّانِي : أُصُول مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَهِيَ : (١٨ و ٣٦) .

فَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمَا أَصْلَان وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ،وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمَا مصحان لَا أَصْلَان.

وَهَذَان الْأَصْلَان لَا يُوجَدَانِ إِلَّا فِي بَابِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ .

س- اذْكُرْ كَيْفِيَّةَ التَّأْصِيْلِ.

ج- عِنْد تَأْصِيل الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ :

الْحَالَةُ الْأُولَى : أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ عصْبَةٍ وَلَا يَكُونُ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْض،فَحِينَئِذ يُجْعَل أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوس الْوَرَثَةِ إِذَا كَانُوا ذكوراً وَفِي حَالِ اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ مَعَ الْإِنَاثِ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ الذَّكَرُ عَنْ أُنْثَيَيْن .

الْمِثَال : هَلَك هَالِكٌ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِين،فَالْمَسْأَلَة مِنْ عَدَدِ رؤوسهم(٤) لِكُلِّ ابْنٍ واحدٌ .

مِثَالٌ آخَرُ :هَلَك هَالِكٌ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتَيْن،فَالْمَسْأَلَة مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِم (٤) لِلذَّكَر اثْنَان وَلِكُلّ أُنْثَى وَاحِد .

مِثَالٌ آخَرُ :هَلَك هَالِكٌ عن ثلاث إخوة أشقاء، فَالْمَسْأَلَة مِنْ عَدَدِ رؤوسهم(٣) لِكُلِّ أخ شقيق واحدٌ.

المثال/ ١

٤	
ابن	١
ابن	١
ابن	١
ابن	١

ع

المثال/ ٢

٤	
ابن	٢
بنت	١
بنت	١

ع

المثال/ ٣

٣	
أخ شقيق	١
أخ شقيق	١
أخ شقيق	١

ع

الْحَالَةُ الثَّانِيَة : أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ وَاحِدٍ،وَحِينَئِذ يُجْعَل أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْفَرْضِ .

الْمِثَال : تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ : زَوْجَةٍ وَابْنٍ،فَالْمَسْأَلَة مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، مَقَام الثَّمَن ، لِلزَّوْجَة : الثَّمَن وَاحِدٌ وَالْبَاقِي سَبْعَةٌ لِلابْن .

مِثَالٌ آخَرُ:تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ : جَدَّة وَأَخٍ شَقِيقٍ،فَالْمَسْأَلَة مِنْ سِتَّةٍ، مَقَام السُّدُس،لِلْجَدَّة السُّدُس وَاحِدٌ وَالْبَاقِي خَمْسَة لِلابْن .

مِثَالٌ آخَرُ: تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ :أم وعم، فَالْمَسْأَلَة مِنْ ثلاثة، مَقَام الثلث،،لِلأم الثلث وَاحِدٌ وَالْبَاقِي اثنان للعم .

المثال/ ١

٨		
١	زوجة	١/٨
٧	ابن	ع

المثال/ ٢

٦		
١	جدة	١/٦
٥	ابن ابن	ع

المثال/ ٣

٣		
١	أم	١/٣
٢	عم	ع

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ مِنْ صَاحِبِ فَرْضٍ،وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ بَيْنَ مَقَامَات الْفُرُوض بِالنِّسَب الأربع-المتقدمة- وَمَا يَحْصُلُ فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ .

أَمْثِلَةٌ تطبيقية.

أولاً : التَّمَاثُل بَيْن مَقَامَات الْفُرُوض.تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ : زَوْج وأخت شقيقة / وعن: زَوْج، وأخت لأب.

المثال/ ١

		٢
١	زوج	$\frac{١}{٢}$
١	شقيقة	$\frac{١}{٢}$

المثال/ ٢

		٢
١	زوج	$\frac{١}{٢}$
١	أخت لأب	$\frac{١}{٢}$

ثانِياً : التَّدَاخُلُ بَيْنَ مَقَامَات الْفُرُوض : تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ : زَوْج وَبِنْت وَأَخٍ شَقِيقٍ/ وعن:زوجة وبنت ابن وعم.

المثال/ ١

		٤
١	زوج	$\frac{١}{٤}$
٢	بنت	$\frac{١}{٢}$
١	شقيق	ع

المثال/ ٢

		٨
١	زوجة	$\frac{١}{٨}$
٤	بنت ابن	$\frac{١}{٢}$
٣	عم	ع

ثالِثاً: التَّوَافُق بَيْن مَقَامَات الْفُرُوض. تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ : زَوْجَة وَأُمٍّ وَابْنٍ/ وعن:زوج وأم وابن.

المثال/ ١

٢٤		
٣	زوجة	١ / ٨
٤	أم	١ / ٦
١٧	ابن	ع

المثال/ ٢

١٢		
٣	زوج	١ / ٤
٢	أم	١ / ٦
٧	ابن	ع

الْمِثَال الرُّبْع : التَّبَايُن بَيْن مَقَامَات الْفُرُوض: تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ: زَوْجَة وَأُم وَعَمّ / وعن:زوج وجدة وابن.

المثال/ ١

١٢		
٣	زوجة	١ / ٤
٤	أم	١ / ٣
٥	عم	ع

المثال/ ٢

١٢		
٣	زوج	١ / ٤
٢	جدة	١ / ٦
٧	ابن	ع

العَوْلُ.

س- مَا الْعَوْل لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- الْعَوْل لُغَة يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا : الزِّيَادَة وَالِارْتِفَاع يُقَال : عَال الْمَاء،إِذَا زَادَ وارتفع .

واصطلاحاً هُو : زِيَادَةٌ فِي السِّهَام وَنَقَصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ،أَوْ زِيَادَةُ فُرُوض الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَصْلِهَا .

س- اذْكُر أَحْوَال الْمَسْأَلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوْل وَالْعَدْل وَالنَّقْص .

ج- لِلْمَسْأَلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوْل وَالْعَدْل وَالنَّقْص ثَلَاثُ حَالَاتٍ :

١ - **الْعَوْل** : وَهُوَ زِيَادَةُ فُرُوض الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَصْلِهَا،فَالْمَسْأَلَة العَائِلَة : هِيَ الَّتِي زَادَتْ فُرُوضُهَا عَلَى أَصْلِهَا . ومثالها : زَوْج وشقيقة وَجَدة.

٢ - **الْعَدْل** : وَهُو مُسَاوَاة فُرُوض الْمَسْأَلَة لِأَصْلِهَا فَالْمَسْأَلَة الْعَادِلَة : هِيَ الَّتِي سَاوَتْهَا فُرُوضُهَا .ومثالها : زَوْج وَأُخْتٌ لِأَبٍ .

٣ -**النَّقْص** : وَهُوَ نُقْصَانُ فُرُوض الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَصْلِهَا فَالْمَسْأَلَة النَّاقِصَة : هِيَ الَّتِي نَقَصَت فُرُوضُهَا عَنْ أَصْلِهَا. ومثالها: أَم وَعَمّ .

العائلة

		٧/٦
١/٢	زوج	٣
١/٢	شقيقة	٣
١/٦	جدة	١

العادلة

		٢
١/٢	زوج	١
١/٢	أخت لأب	١

الناقصة

		٣
١/٣	أم	١
ع	عم	٢

س- اذْكُر أَقْسَامَ الْأُصُوْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوْل وَعَدَمِه .

ج- تَنْقَسِم الْأُصُولِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوْل وَعَدَمِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ :

١ -**عَائِل وَهُو** ٦ -١٢ - ٢٤

٢ -**غَيْرُ عَائِلٍ وَهُو** بَاقِي الْأُصُولِ : ٢- ٣ - ٤ -٨ .

س- اذْكُر نِهَايَةَ عَوْلِ الْأُصُول العَائِلَة وَعَدَدِه وَصِفَتِه .

ج- نِهَايَةُ عَول الْأُصُول العَائِلَة وَعَدَدِه وَصِفَتِه كَالْآتِي :

١ - **أَصْل سِتَّة** : وَيَعُول أَرْبَعَ مَرَّاتٍ شَفْعًا وَوَتْرًا ، بِمَعْنَى أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ تَارَةً يَكُونُ شَفْعًا وَتَارَةً يَكُونُ وِتْرًا .

فَيْعُول إِلَى سَبْعَةٍ ، وَإِلَى ثَمَانِيَة ، وَإِلَى تِسْعَة ، وَإِلَى عَشْرَة، وَهُوَ نِهَايَةُ عَوْلِه .

مِثَال عَوْله إِلَى سَبْعَةٍ:زَوْج وأختان شقيقتان.**ومِثَال عَوْله إِلَى ثَمَانِيَة**:زَوْج ،أخت لأب، أَخوَان لِأُمّ،**ومِثَال عَوْله إِلَى تِسْعَةٍ**: زَوْج ،أُخْتَان لِأَب ،أَخٌ لِأُمٍّ ، أم.

ومِثَال عَوْله إِلَى عَشَرَةٍ : زَوْج ،شقيقتان، أَخوَان لِأُمّ ، أم .

٧/٦		
١/٢	زوج	٣
٢/٣	شقيقة/ ٢	٤

٨/٦		
١/٢	زوج	٣
١/٢	أخت لأب	٣
١/٣	أخ لأم/ ٢	٢

٩/٦		
١/٢	زوج	٣
٢/٣	أخت لأب/ ٢	٤
١/٦	أخ لأم	١
١/٦	أم	١

١٠/٦		
١/٢	زوج	٣
٢/٣	شقيقة/ ٢	٤
١/٣	أخ لأم/ ٢	٢
١/٦	أم	١

٢- **أَصْل أَثْنَي عَشَر** : وَيعول ثَلَاث مَرَّاتٍ وِتْرًا ، بِمَعْنَى أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ وتر ، **فَيْعُول إِلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَهُوَ نِهَايَةُ عَوْله** .

مِثَال عَوْله إِلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ : زَوْجَة ،شقيقتان ،جَدّة ،**ومِثَال عَوْله إِلَى خَمْسَة عَشَرَ** : زَوْجَة ، شقيقتان ،أَخٌ لِأُمٍّ ،جَدّة.**وَمِثَال عَوْله إِلَى سَبْعَةِ عَشَرَ** : زَوْجَة ،شقيقتان ، أَخَوَان لِأُمّ ،جَدّة .

١٣/١٢		
١/٤	زوجة	٣
٢/٣	شقيقة/ ٢	٨
١/٦	جدة	٢

١٥/١٢		
١/٤	زوجة	٣
٢/٣	شقيقة/ ٢	٨
١/٦	أخ لأم	٢
١/٦	جدة	٢

١٧/١٢		
١/٤	زوجة	٣
٢/٣	شقيقة/ ٢	٨
١/٣	أخ لأم/ ٢	٤
١/٦	جدة	٢

٣ – أَصْل أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ : وَيعول مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَة وَعِشْرِينَ ، وَلِهَذَا يُسَمَّى الْبَخِيل لِقِلَّة عَوْله ، وَمِثَالُه : زَوْجَة ،أَب ، أم ، بِنْتا ابْن .

٢٧/٢٤		
١/٨	زوجة	٣
٢/٦	أب	٤
١/٦	أم	٤
٢/٣	بنت ابن/ ٢	١٦

التَّصْحِيْحُ.

س- مَا التَّصْحِيح لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **التَّصْحِيح لُغَة مَأْخُوذٌ مِنْ الصِّحَّةِ** ضِدّ السَّقَم ، أَوْ إِزَالَةُ السَّقَم .

واصطلاحاً هُوَ تَحْصِيلُ أَقَلّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْر .

س- مالفرق بَيْن التَّأْصِيل وَالتَّصْحِيح ؟

ج- **التَّأْصِيل** : تَحْصِيل أَقَلّ عَدَد يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْض الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضهَا بِلَا كَسْر .

وَالتَّصْحِيح هُوَ تَحْصِيلُ أَقَلّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْر .

فالتصحيح مَرْحَلَة تَالِيَةٌ للتأصيل .

ثُمَّ إنَّ التَّأْصِيل بَحْثٌ عَنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِيجَاد لَه،وَالتَّصْحِيح بَحْثٌ عَنْ مَصَحّ الْمَسْأَلَة وَإِيجَاد لَه .

س- مَا المصَحُّ لُغَة واصطلاحاً ؟

ج- **المصَحُّ لُغَة** : مَكَان الصِّحَّةِ أَوْ زَمَانِهَا .

واصطلاحاً هُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْر .

س- مَا مَعْنَى الِانْقِسَام ؟

ج- **الِانْقِسَام هُو** : انْقِسَام السِّهَام عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْر .

فَالْمَسْأَلَة الْمُنْقَسِمَة : هِيَ الَّتِي انْقَسَمَت سهامها عَلَى الْوَرَثَةِ فِيهَا ، وَهَذِهِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّصْحِيحِ .

س- مَا مَعْنَى الِانْكِسَار ؟

ج- الِانْكِسَارِ فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ عَدَمُ انْقِسَامِ السِّهَام عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضهمْ .

فَالْمَسْأَلَة الْمُنْكَسِرَة : هِيَ الَّتِي انْكَسَرَتْ سهامها عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِيهَا أَوْ بَعْضهمْ ، وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى التَّصْحِيحِ .

س- مَا الْفَرِيقُ والرؤوسُ ؟

ج- الْفَرِيق والرؤوس بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُمْ الْجَمَاعَةُ الْمُشْتَرِكُونَ فِي نَوْعٍ مِنْ الْإِرْثِ ، فَرْضاً كَانَ أَوْ تَعْصِيبًا .

س- مَا جُزْءُ السَّهْمِ ؟

ج- جُزْء السَّهْمِ فِي التَّصْحِيحِ : هُوَ الْمُثْبتُ مِن الرُّؤُوس إِذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيق وَاحِد ، وَحَاصِل النَّظَرُ بَيْنَ المثبتات مِن الرُّؤُوس مَعَ بَعْضِهَا إِذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَر مِنْ فَرِيقٍ . سُمِّي بَذْلك لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ مَصَحِّ الْمَسْأَلَةِ وَمَنْ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ .

س- اذْكُر النّسَب الَّتِي ينْظرُ بِهَا بَيْنَ الرُّؤُوس وَالسِّهَام وَكَيْفِيَّة النَّظَر بَيْنَهَا .

ج- **أولاً** : النّسَب الَّتِي ينْظرُ بِهَا بَيْنَ الرُّؤُوس وَالسِّهَام هِي : الْمُوَافَقَة والمباينة .

أَمَّا الْمُمَاثَلَة وَالْمُدَاخَلَة فَلَا يُنْظَرُ بِهِمَا بَيْنَ الرُّؤُوس وَالسِّهَام ؛ لِأَنَّهَا إِذَا تماثلت الرُّؤُوس وَالسِّهَام فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَدَاخَلَت وَالسِّهَام أَكْبَر ، أَمَّا إِذَا تَدَاخَلَت والرؤوس أَكْبَر فَإِنَّهُ يُنْظَرُ بَيْنَهُمَا بِالْمُوَافَقَة لَا بالمداخلة ، لِأَنَّ النَّظَرَ بِالْمُوَافَقَة فِيهِ اِخْتِصَار للرؤوس ، فَيَكُونُ أَخْصَرَ ، بِخِلَاف الْمُدَاخَلَة فَلَا اخْتِصَار فِيهَا للرؤوس ؛ لِأَنَّهُ حَال التَّدَاخُل يُؤْخَذ الْأَكْبَر فَيُنْظَر بِالْمُوَافَقَة ، لِأَنّ الِاخْتِصَارَ مَطْلُوبٌ .

ثَانِيًا : كَيْفِيَّة النَّظَر بَيْنَ الرُّؤُوس وَالسِّهَام : أَنْ يثبت وَفْق الرُّؤُوس حَال التَّوَافُق بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّهَام ، وَجَمِيع الرُّؤُوس حَال التَّبَايُن بَيْنَهُمَا .

أَمَّا السِّهَام فَتَبْقَى مِنْ غَيْرِ اخْتِصَار ، وَلَا تضْرب بالرؤوس ، كَمَا أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ الْمَسْأَلَة .

ثَالِثًا : يُنْظَرُ بَيْنَ الرُّؤُوس مَعَ بَعْضِهَا بِالنِّسَب الْأَرْبَع .

رَابِعًا : كَيْفِيَّة النَّظَرُ بَيْنَ الرُّؤُوس مَعَ بَعْضِهَا : أَنْ يُؤْخَذَ أَحَد المتماثلات ، وَأَكْبَر المتداخلات وَيُضْرَب الْوَفْق فِي كَامِلِ الْمُوَافِق والمباين فِي كَامِلِ الْآخَرِ .

الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيْقٍ وَاحِدٍ.

س- اذْكُر كَيْفِيَّة التَّصْحِيح إِذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيق وَاحِد ؟

ج-١ -تقسم الْمَسْأَلَة وَتُؤصَل وَتعَال إِنْ كَانَتْ عَائِلَة .

٢ - يُنْظَرُ بَيْنَ الرُّؤُوس الَّتِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهَا سهامها وَبَيْن سهامها بنسبتين :

الْمُوَافَقَة وَالْمُبَايَنَة،فَإِن تَبَايَنَت أَثْبَتَت جَمِيع الرُّؤُوس، وَإِن تَوَافَقَت أَثْبَتَت وَفْقهَا وَجعل الْمُثْبت جُزْء سَهْم

٣ - تضْرب الْمَسْأَلَة مَعَ عولها إِن عالت بِجُزْء السَّهْم وَهُوَ الْمُثْبتُ مِن الرُّؤُوس .

٤ - يضْرب نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ فِي الْمَسْأَلَةِ بِجُزْء سَهْمهَا .

٥ - يُقْسَمُ نَصِيبُ كُلِّ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِمْ .

مِثَالُ ذَلِكَ : هَالِكٌ عَن : أَم وَخَمْسَة أعمام/ وَعَن : زَوْجَتَيْن وشقيقتين وعم/ وَعَن : جَدَّة وَسِتّ بَنَات وَعَمّ/ وَعَن : أَم وَسِتَّة أَعْمَام .

مِثَال الْمُبَايَنَة :

جزء السهم ٥ ×			
١/٣	أم	١	٥
ع	عم/ ٥	٢	١٠

جزء السهم ٢ ×			
١/٤	زوجة/ ٢	٣	٦
٢/٣	شقيقة/ ٢	٨	١٦
ع	عم	٤	٢

مِثَال الْـمُوَافَقَة :

جزء السهم ٣ ×	٦	١٨
$\frac{١}{٦}$ جدة	١	٣
$\frac{٢}{٣}$ بنت/ ٦	٤	١٢
ع عم	١	٣

جزء السهم ٣ ×	٣	٩
$\frac{١}{٣}$ أم	١	٣
ع عم/ ٦	٢	٦

الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَر مِنْ فَرِيقٍ.

س- اذْكُر كَيْفِيَّة التَّصْحِيح إذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَر مِنْ فَرِيقٍ ؟

ج- كَيْفِيَّة التَّصْحِيح إذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَر مِنْ فَرِيقٍ كَالْآتِي :

١ - يُنْظَرُ بَيْنَ الرُّؤُوس الَّتِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهَا سهامها وَبَيْن سهامها بِالْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُبَايَنَة ، فَإِن تَبَايَنَت أَثْبت الرُّؤُوس جَمِيعِهَا وَإِن تَوَافَقَت أَثْبت وَفْقهَا .

٢ - يُنْظَرُ بَيْنَ المثبتات مِن الرُّؤُوس ، الَّتِي حَصَلَ عَلَيْهَا الِانْكِسَار بِالنّسَب الْأَرْبَع ، فَإِن تماثلت أخذ أَحَدُهَا ، وَإِن تَدَاخَلَت أخذ أَكْبَرُهَا ، وَإِن تَبَايَنَت ضربت الرُّؤُوس بِبَعْضِهَا ، وَإِن تَوَافَقَت ضرب الْوَفْق فِي كَامِلِ الْمُوَافِق .

٣ - تضرب الْمَسْأَلَة بِجُزْء السَّهْم وَهُوَ حَاصِل النَّظَرُ بَيْنَ المثبتات مِن الرُّؤُوس ، وَمَا يَحْصُلُ فَهُو مصحّ الْمَسْأَلَة .

٤ - يضرب نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْء سَهْمهَا .

٥ – يُقْسَمُ نَصِيبُ كُلِّ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِمْ .

مِثَالُ ذَلِكَ:هَالِكٌ عَن:ثَلَاث زَوْجَات وَتِسْعَة أَعْمَام / وعن:ثَلَاث بَنَات، وجدتين، وشقيق.

مصح المسألة

المحفوظات		جزء السهم٣ ×		
٣	$\frac{١}{٤}$	زوجة/٣	١	٣
٣	ع	عم/٩	٣	٩

مصح المسألة

المحفوظات		جزء السهم٦ ×		
٣	$\frac{٢}{٣}$	بنت/٣	٤	٢٤
٣	$\frac{١}{٦}$	جدة/٢	١	٦
	ع	شقيق	١	٦

س– اذْكُر نِهَايَة الإِنْكِسَار .

ج– يَقَع الإِنْكِسَار عَلَى فَرِيق وَعَلَى فَرِيقَيْن وَعَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ بِاتِّفَاق،وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ عَلَى خَمْس فِرَق فَصَاعِدًا ،وَفِي وُقُوعه عَلَى أَرْبَعِ فِرَقٍ خِلَاف .

الـمُنَاسَخَاتُ.

س– ما الـمُنَاسَخَاتُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً وَمَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهَا ؟

ج– **المناسخات لُغَة** جَمْع مناسخة وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ النّسخِ وَالنَّسْخ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا :

١ – النَّقْل . ٢ – وَالْإِزَالَة . ٣ – وَالتَّغْيِير .

واصطلاحاً : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ فَلَا تُقْسَمُ تركته حَتَّى يَمُوتَ وَرَثَته أَوْ بَعْضُهُمْ .

وَقَدْ سمّيت بِهَذَا الإِسْمِ لسببين :

١ – أَن الْأَيْدِي تَنَاسَخَت الْمَال وَتَنَاقَلَتْه .

٢ – أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَة نسخت حُكْم الْأُولَى وَغَيَّرَتْه .

حَالَات الـمُنَاسَخَاتِ.

س- كَم حَالَات الـمُناسَخَاتِ ؟

ج- للمناسخات ثَلَاثُ حَالَاتٍ وَهِي :

الْحَالَة الْأُولَى : أَنْ يَكُونَ وَرَثَة الْمَيِّتِ الثَّانِي فَمنْ بَعْدَهُ هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، وَإرثهم مِن الثَّانِي فَمنْ بَعْدَه كإرثهم مِن الْأَوَّلِ وَلَا يَخْتَلِفُ .

الْحَالَة الثَّانِيَة : أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْره .

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي فَمنْ بَعْدَهُ هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ لَكِن اخْتُلِفَ إرْثهم أَوْ وَرِثَ مَعَهُمْ غَيْرهُمْ .

س-اذكر صِفَة الْعَمَلِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ؟

ج- صِفَة الْعَمَلِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ - أَنْ يَكُونَ وَرَثَة الْمَيِّتِ الثَّانِي فَمنْ بَعْدَهُ هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، وَإرثهم مِن الثَّانِي فَمنْ بَعْدَهُ كإرثهم مِن الْأَوَّلِ وَلَا يختلف- كَالْآتِي :

-تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ الْمَوْجُودِين حَال الْقِسْمَةِ كَأَنَ الْمَيِّت الْأَوَّل لَمْ يخلفْ غَيْرِهِم،وَلَا ينْظرُ إِلَى مَنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَتُسَمَّى هَذِهِ الطَّرِيقَة بِطَرِيقَة الِاخْتِصَار قَبْلَ الْعَمَلِ .

مِثَالُ ذَلِكَ : هَالِكٌ عَن : سِتَّة أَبْنَاء وَلَمْ تُقْسَم التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ مِنْهُم اثنان/ وَعَن : سِتَّة بَنَات وَلَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ مِنْهُنّ اثْنَان .

ع

٤	
١	ابن
١	ابن
١	ابن
١	ابن

		٣		٤
٢/٣	بنت	٢	للبنات الثلثان فرضا والباقي لهن ردا وبناء أن المال كله لهن نقسمه لهن بعدد رؤوسهن	١
	بنت			١
	بنت			١
	بنت			١

س- بَين صِفَة الْعَمَلِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ؟

ج- صِفَة الْعَمَلِ فِي لِحَالَة الثَّانِيَة وهي- أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غيره- كَالْآتِي :

١ -يجْعَل مَسْأَلَةٌ لِلْمَيِّت الْأَوَّل وتصحح إن احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحٍ .

٢ - يجْعَل لِكُلِّ مَيِّت ثَان مَسْأَلَةٌ وتصحح إنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحٍ .

٣ - يُنْظَرُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ كُلِّ مَيِّتٍ ثَان وسهامه مِن الْأُولَى فَلَا يَخْلُو إِمَّا : أَنْ تَنْقَسِم،أَوْ تَوَافَق،أَو تَبَاين .

فَإِن انْقَسَمَتْ سِهَام كُلِّ مَيِّتٍ ثَانٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ صَحَّت الْمَسَائِل الثَّانِيَة مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى ، وَكَانَتْ الْأُولَى هِيَ الْجَامِعَة لِلْمَسَائِل كُلّهَا ، فَتَبْقَى أنصباء الْأَحْيَاء مِنْهَا بِلَا تَغْيِيرٍ ، وَتُقْسَم سِهَام كُلِّ مَيِّتٍ ثَانٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَمَا يَحْصُلُ فَهُو كَجُزْء السَّهْم لَهَا يُضْرَبُ بِهِ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا .

وَإِن باينت سِهَام الْمَيِّت مَسْأَلَته أُثْبِتَ جَمِيع مَسْأَلَتِه .

وَإِن وَافَقَتْهَا أثبت وَفْق الْمَسْأَلَةِ .

وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا مُبَايَنَة أَوْ مُوَافَقَة وَفِي بَعْضِهَا انْقِسَام فَلَا يَثْبُتُ شيء مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي حَدثَ عَلَيْهَا الِانْقِسَام ،وَإِنَّمَا الْإِثْبَات فِي حَالِ الْمُبَايَنَة أَو الْمُوَافَقَة فَقَطْ عَلَى مَا سَبَقَ .

٤ – يُنْظَرُ بَيْنَ المثبتات مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّانِيَةِ الَّتِي لَمْ تَنْقَسِم عَلَيْهَا سهامها بِالنّسَب الْأَرْبَع وَمَا يَحْصُلُ فَهُو كَجُزْء السَّهْم لِلْأُولَى وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي النَّظَرِ بَيْنَ الْمَسَائِلِ .

٥ – تضْرب الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى بِحَاصِل النَّظَر بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّانِيَةِ وَمَا يَحْصُلُ فَهُو الْجَامِعَة .

٦ – يضْرب نَصِيبُ كُلِّ وراث مِن الْأُولَى فِي جُزْءِ السَّهْمِ ، فَإِنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَهُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا قسم عَلَى مَسْأَلَتِهِ ، وَمَا يَخْرُجُ فَهُوَ كَجُزْء السَّهْم لَهَا .

٧ – يَضْرب نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّانِيَة بِجُزْء سَهْم مَسْأَلَتِه وَمَا يَحْصُلُ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْجَامِعَة .

وَمَا ذُكِرَ فِي البَنْدِ (٦، ٧) يُسَمَّى الِاخْتِصَار أَثْنَاء الْعَمَلِ .

الْأَمْثِلَة : أولاً: مِثَال للانقسام : هَالِكٌ عَنْ زَوْجَةٍ وشقيقتين وَعَمّ وَقَبْلَ قسْمِة التَّرِكَةِ مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَن : ابْنَيْن وَمَاتَت الثَّانِيَة عَنْ : زَوْج وَابْن .

الجامعة	١		٢				
١٢	٤		٢		١٢		
٣					٣	زوجة	١/٤
				ت	٤	شقيقة	٢/٣
		ت			٤	شقيقة	
١					١	عم	ع
٢			١	ابن	ع		
٢			١	ابن			
١	١	زوج	١/٤				
٣	٣	ابن	ع				

ثانياً : مِثَال مُبَايَنَة المَسَائِل للسهام : تُوُفِّي شَخْصٌ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِين فَلَم تُقْسَمُ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ ، وَالثَّانِي عَنْ ثَلَاثَة بَنِين ، وَالثَّالِثُ عَن ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ .

			١٢٠	١٥		٤٠		٢٤	الجامعة
			٣	٨		٣		٥	٣٦٠
ع	ابن	١			ت				
	ابن	١					ت		
	ابن	١						ت	
		$\frac{١}{٨}$	زوجة	١					١٥
		$\frac{١}{٢}$	بنت	٤					٦٠
		ع	ابن ابن	٣					٤٥
					ابن	١			٤٠
				ع	ابن	١			٤٠
					ابن	١			٤٠
							ابن	٢	٤٨
							ابن	٢	٤٨
							بنت	١	٢٤

ثَالِثًا : مِثَال تُوَافِق الْمَسَائِلِ وَالسِّهَام وَتَدَاخُل الْمَسَائِل : تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَرْبَع بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا ، وَعَمّ ، فَلَم تُقْسَمُ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ ، وَالثَّانِيَةُ عَنْ زَوْجٍ و ١٨ ابْنا وَالثَّالِثَة عَنْ أُمٍّ و٨ بَنِين .

		١٢		٤		٢			١	الجامعة
		٢٤		١٢		٢٤	٤×٦		٤٨	٢٨٨
١/٨	زوجة	٣								٣٦
٢/٣	بنت	٤	ت							
	بنت	٤			ت					
	بنت	٤						ت		
	بنت	٤								٤٨
ع	عم	٥								٦٠
		١/٤	زوج	٣						١٢
		١/٦	أم	٢						٨
		ع	ابن	٧						٢٨
				١/٤	زوج	١	٦			١٢
				ع	ابن/١٨	٣	١٨			٣٦
							١/٦	أم	١	٨
							ع	ابن/٨	٥	٤٠

س- بَين صِفَة الْعَمَلِ فِي الْحَالَةِ الثَّالِثَة ؟

ج- صِفَة الْعَمَلِ فِي الْحَالَةِ الثَّالِثَة –وهي أَنْ يَكُونَ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي بَقِيَّة وَرَثَةِ الْأَوَّلِ لَكِن اُخْتُلِفَ إِرْثهم أَوْ وَرِثَ مَعَهُم غيرهم- كَالْآتِي :

١ -يَجْعَل مَسْأَلَةٌ لِلْمَيِّت الْأَوَّل وتصحح إن احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ .

٢ - يَجْعَل مَسْأَلَةٌ لِلْمَيِّت الثَّانِي وتصحح إن احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ .

٣ - يُنْظَرُ بَيْنَ سِهَام الْمَيِّت الثَّانِي مِنْ الْمَسْأَلَةِ ومصح مَسْأَلَتِه وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُوَا الْحَالِ مِنْ ثَلَاثِ صُوَرٍ :

فإن انْقَسَمَت سِهَام الْمَيِّت الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ فحذ أَصْل الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَاجْعَلْهَا جَامِعَة المناسخة .

وناتج قِسْمَة السِّهَام عَلَى الْمَسْأَلَةِ نضعه فَوْقَهَا ثُمَّ نَضْرِب فِيهِ مَا بِيَدِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا وَيضمُّ إِلَى مَا لَهُ مِن الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إِنْ كَانَ،وَيُوضَع الْحَاصِلُ لَهُ أَمَامَه تَحْت الْجَامِعَة،وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِن الْأُولَى فَقَطْ أَخذهُ كَمَا هُوَ ،وَوَضَعْنَا لَهُ أَمَامَه تَحْت الْجَامِعَة .

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَام الْمَيِّت الثَّانِي وَأَصْل مَسْأَلَتِه مُبَايَنَة فَخُذ أَصْل مَسْأَلَتِه وَاضْربه فِي أَصْلِ الْأُولَى .

وَإِنْ وَافَقَتْ فَخُذ وَفْقهَا وَاضْربه فِي أَصْلِ الْأُولَى وَحَاصِل الضَّرْب هُو الْجَامِعَة .

٤ – يضْرب نَصِيبُ كُلِّ وراث مِن الْأُولَى فِي جُزْء سَهْمهَا ، فَإِنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَه وَيُوضَع لَهُ أَمَامَه تَحْت الْجَامِعَة وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا قسم عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِه ، وَمَا يَخْرُجُ فَهُوَ كَجُزْء السَّهْم لَهَا يُضْرَبُ بِهِ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا .

٥ –مَنْ وَرِثَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جمع لَهُ نَصِيبَهُ .

٦–إذا كَانَ هُنَاكَ مَيِّت ثَالِثٌ فَبَعْد إِخْرَاج الْجَامِعَة للأوليْن تجْعَل لَهُ مَسْأَلَةٌ وتقسمها ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْن سِهَامِه مَنْ جَامَعَة الأوليْن وَأَصْل مَسْأَلَتِه وَتُعْتَبَر الْجَامِعَة الْأُولَى كَالْمَسْأَلَة الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لمسْأَلَتِه،وَمَسْأَلَتُه كَالثَّانِيَة ثُمَّ تُكْمِلُ كَمَا سَبَقَ .

وَهَكَذَا لَوْ وجدَ مَيِّت رَابِع وَخَامِس فَصَاعِدًا .

مِثَال للانقسام : هَالِكٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ ،وَقَبْلَ قَسْمِة التَّرِكَةِ مَاتَتْ أُمُّهُ عَنْ زَوْجٍ وَمَن يَرِثهَا منْ هَؤُلَاء .

١

		٢٤		٢٤
١/٨	زوجة	٣		٣
١/٦	أم	٤	ت	
ع	ابن	١٧	ع/ ابن ابن	٣	٢٠
		١/٤	زوج	١	١

مِثَال لِلْمُوَافَقَة : هَالِكٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْن وَعَمّ،وَلَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْن عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ .

مِثَال لِلْمُبَايَنَة : هَالِكٌ عَنْ ابْنَيْنِ وَلَمْ تُقْسَم التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ : زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَمَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ .

مثال الموافقة

			٣		٤ الجامعة
			٢٤		٧٢
$\frac{١}{٨}$	زوجة	٣	أم	٢	١٧
$\frac{٢}{٣}$	بنت	٨	ت		
	بنت	٨	شقيقة	٣	٣٦
ع	عم	٥	عم الأب	١	١٩

مثال المباينة

		٨		١ الجامعة
		٢		١٦
ابن	١	ت		
ابن	١	شقيق	٣	١١
	$\frac{١}{٨}$	زوجة	١	١
	$\frac{١}{٢}$	بنت	٤	٤

مِثَالُ مَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَمْوَاتٌ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ :

تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِين فَلَم تُقْسَمُ التَّرِكَةُ حَتَّى تُوُفِّيَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْن لَيْسَ مِنْهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنَهُ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ .

	٨		١	٨		٧	الجامعة
	٣		٨	٢٤		٨	١٩٢
ع ابن	١	ت					
ابن	١			٨			٦٤
ابن	١			٨			٦٤
١/٨	زوجة	١	١	١			٨
ع ابن		٧	٧	٧	ت		
١/٨	زوجة	١		٧			
٢/٣	بنت	٤		٢٨			
ع ابن ابن		٣		٢١			

مِيرَاثُ الْغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ.

س- مَا الْغَرْقَى لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **الْغَرْقَى فِي اللُّغَةِ جَمْعُ غَرِيق** ، وَهُوَ منْ مَاتَ بِالْغَرَق .

والغرقى وَنَحْوهم فِي اصْطِلَاحِ الْفَرضِيِّين : المتوارثون الَّذِين الْتَبَسَ زَمَنُ مَوْتِهِم ، كَمَن مَاتُوا بِحَادِث عَام ، كَالْغَرَق ، وَالْهَدْم وَالْحَرْق ، وَالِانْقِلَاب والاصطدام ، وَالْأَمْرَاض الْعَامَّة ، كالطاعون ، أَوْ مَاتُوا فِي غُرْبَةٍ ، أَوْ فِي جِهَات مُخْتَلِفَةٌ ، وكقتلى الْمَعَارِك ، وضحايا الاختطاف فَلَمْ يعْلَمْ أَيُّهُم مَات أولاً .

س- اذْكُر حَالَات الْغَرْقَى وَنَحْوِهِم ، وَحُكْم تَوْرِيث بَعْضهمْ مِنْ بَعْض فِي كُلِّ حَالَةٍ ؟

ج- للغرقى وَنَحْوِهِمْ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَة الْمُتَأَخِّر مِنْهُم مَوْتًا وَعَدَمِه حَالَات ، مِنْهَا مَا يَأْتِي :

الْحَالَة الْأُولَى : أَنْ يعْلَمَ مَوْتهم جَمِيعًا ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُم إِجْمَاعًا ، بَلْ يَكُونُ مِيرَاث كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِه الْأَحْيَاء حِينَ مَوْتِهِ دُون الَّذِينَ مَاتُوا مَعَه ، لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْط الْإِرْثِ فِي كُلٍّ مِنْهُمْ ، وَهُو تَحَقُّق حَيَاة الْوَارِثِ حِينِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ .

الْحَالَة الثَّانِيَة : أَنْ يَعْلَمَ الْمُتَأَخِّر بِعَيْنِهِ وَلَا يَنْسَى ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَرِث الْمُتَأَخِّر مِن الْمُتَقَدِّمِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ إِجْمَاعًا ، لِتَحْقِيق شَرْطِ الْإِرْثِ فِي الْمُتَأَخِّرِ دُونَ الْمُتَقَدِّمِ .

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَعْلَمَ الْمُتَأَخِّر بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَنْسَى .

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَعْلَمَ الْمُتَأَخِّر لَا بِعَيْنِهِ .

الْحَالَة الْخَامِسَة : أَلَا يَعْلَم الْمُتَقَدِّمُ مِن الْمُتَأَخِّرِ ، بَل يجْهَل الْأَمْر .

وَفِي الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ لَا يَخْلُو الْوَرَثَة مِنْ حَالَيْنِ :

(أ) أَن يدَّعي كُلٌّ مِنْهُمْ تَأَخّر مَوْت مُوَرِّثِهم عَنْ صَاحِبِهِ ، وَحِينَئِذ يتحالفون ، فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى إِبْطَالِ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ ، ثُمَّ يُعْطَى مِيرَاث كُلّ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِه الْأَحْيَاء حِينَ مَوْتِهِ دُون الَّذِينَ مَاتُوا مَعَه ، كَمَن تَدَاعَيَا وَلَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ ، أَوْ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ .

(ب) أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى جَهَالَةِ الْأَمْر ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي توارثهم عَلَى قَوْلَيْنِ :

الْقَوْل الْأَوَّل : أَنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُون بَلْ يَكُونُ مِيرَاث كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِه الْأَحْيَاء حِين الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ دُون الَّذِينَ مَاتُوا مَعَه ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِن الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ .

الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّهُم يَتَوَارَثُون وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ،وَالرَّاجِحُ عَدَمُ التَّوَارُث .

وَطَرِيقَة الْعَمَل عَلَى الرَّاجِحِ :

أَنْ نَجْعَلَ لِكُلّ مَيِّت مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ نُقْسِم فِيهَا تَرِكَتهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاء وَاَلله أَعْلَمُ .

الرَّدُّ.

س- مَا الرَّدّ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **الرَّدّ لُغَة** : الْإِرْجَاع وَالْمَنْع ، تَقُول:رَدَدْت الْعُدْوَانُ إِذَا منعته ،وَرَدَدْت الْمَبِيع إِذَا أَرْجَعْته .

واصطلاحاً : إِرْجَاعُ مَا يَبْقَى بَعْدَ أَصْحابِ الْفُرُوضَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْهُم بِنِسْبَة فروضهم عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَة .

سَبَب الرَّدّ وَشُرُوْطُهُ.

س- مَا سَبَبُ الرَّدّ ؟

ج- سَبَب الرَّدِّ عَدَمُ اسْتِغْرَاق فُرُوض الْمَسْأَلَة لِأَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ عَاصِبٌ .

س-اذكر شُرُوط الرَّدّ .

ج- يُشْتَرَط لِلرَّدّ شَرْطَان :

الْأَوَّل : أَلَّا تَسْتَغْرِق الْفُرُوض الْمَسْأَلَة ، لِأَنَّهَا إِذَا اسْتَغْرَقَتْ لَمْ يَبْقَ بَاق ، وإِذًا فَلَا رَدَّ .

الثَّانِي : عَدَم الْعَاصِب ، لِأَنَّهُ إِذَا وَجَدَ أَخَذَ الْبَاقِيَ وإِذًا فَلَا رَدَّ .

س- مَنْ يُرد عَلَيْهِ ؟

ج- يَرِدُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ الْفُرُوض سِوَى الزَّوْجَيْنِ .

وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ سَبَبَ الرَّدّ الْقَرَابَة ، وَالزَّوْجَان لَا يَكُونَانِ مِنْ الْأَقَارِبِ ذَوِي الْفُرُوضِ .

س-اذكر أَصْنَاف أَهْل الرَّدّ .

ج- أَهْل الرَّدّ سَبْعَة أَصْنَاف :

١ - الْبِنْت فَأَكْثَر .

٢ - بِنْت الِابْنِ فَأَكْثَر .

٣ - الْأُخْت الشَّقِيقَة فَأَكْثَر .

٤ - الْأُخْتُ لِأَبٍ فَأَكْثَر .

٥ - وَلَدُ الْأُمِّ فَأَكْثَر ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .

٦ - الْأُمّ .

٧ -الْجَدَّة أَو الْجَدَّات .

س-اذكر أُصُول مَسَائِل أَهْل الرَّدّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَد الزَّوْجَيْنِ .

ج-إذا كَانَ أَهْلُ الرَّدّ صِنْفًا وَاحِدًا ،لَا تَنْحَصِرُ مَسَائِلهم فِي عَدَد مُعَيَّنٍ لِأَنَّ مَسْأَلَتهم مِنْ عَدَدِ رُؤُوسهم كالعصبة ، ورؤوسهم لَا تَنْحَصِرُ .

وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّدِّ أَكْثَرُ مِنْ صنف ،فَأُصُول مَسَائِلِهم فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَرْبَعَة : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ .

س- مَا الْأَصْلُ الَّذِي تُؤْخَذُ مِنْهُ مَسَائِلُ أَهْل الرَّدّ ؟

ج-تؤخذ مَسَائِل أَهْل الرَّدّ كُلُّهَا مِنْ أَصْلِ سِتَّة (٦) .

وَذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ الْفُرُوضِ تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ سِتَّة (٦) إِلَّا الرُّبْعُ وَالثُّمُنُ وَهُمَا لَا يَكُونَانِ لِغَيْر الزَّوْجَيْن ، وَالزَّوْجَان لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الرَّدّ .

س-اذكر أُصُول مَسَائِل الزَّوْجِيَّة فِي الرَّدِّ .

ج- أُصُول مَسَائِل الزَّوْجِيَّة فِي الرَّدِّ : اثْنَان (٢) ، أَرْبَعَة (٤) ، ثَمَانِيَةٌ (٨) ، لِأَنَّ فَرْضهَا إِمَّا النِّصْفُ ، أَوْ الرُّبْعُ ، أَوْ الثُّمَنِ ، وَهَذِه مَخَارِجهَا .

س- اذْكُر صِفَة الْعَمَلِ فِي الرَّدِّ .

ج- صِفَة الْعَمَلِ فِي الرَّدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ أَهْلِهِ أَحَد الزَّوْجَيْنِ كَالْآتِي :

(أ) إِذَا كَانَ مِنْ يُرَدُّ عَلَيْه شَخْصًا وَاحِدًا .

وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْطَى الْمَال كُلِّه فَرْضًا وَرَدًّا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ .

الْمِثَال : (١) هَالِكٌ عَنْ بِنْت فَقَط (٢) هَالِكٌ عَنْ أُمٍّ فَقَط .

١	
١	بنت

للأم المال كله فرضا وردا

ثلثه فرض، والباقي رد.

١	
١	أم

للبنت المال كله فرضا وردا

نصفه فرض، ونصفه رد.

(ب) إِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ أَهْلِ الرَّدّ صِنْفًا وَاحِدًا .

وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُجْعَل مَسْأَلَتهم مِنْ عَدَدِ رُؤُوسهم كالعصبة .

الْمِثَال : (١) هَالِكٌ عَنْ خَمْسِ بَنَاتٍ (٢) هَالِكٌ عَنْ عَشْرِ شَقِيقَات .

بنت/ ٥	٥
	٥

لكل بنت خُمس المال.

شقيقة/ ١٠	١٠
	١٠

لكل شقيقة عُشر المال.

(ج) إِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ أَكْثَرُ مِنْ صنف،أَهْل فَرْضَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ .

وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يجْعَل لَهُمْ مَسْأَلَة مِنْ أَصْلِ سِتَّة (٦) وَتخْرُج فروضهم كَأَنَّه لَا رَدَّ فِيهَا ، ثُمّ تُجْمَعُ سِهَامهمْ وَمَا يَحْصُلُ فَهُوَ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ ، وتصحح إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ .

الْمِثَال : هَالِكٌ : عَنْ أَخٍ لِأُمٍّ وَجَدَّة / وَعَن : أَم وشقيقة وَأُخْت لِأُمٍّ .

	٦	٢	
١/٦	أخ لأم	١	١
١/٦	جدة	١	١

	٦	٥	
١/٦	أم	١	١
١/٢	شقيقة	٣	٣
١/٦	أخت لأم	١	١

س-اذكر صِفَة الْعَمَلِ فِي الرَّدِّ إِذَا كَانَ مَعَ أَهْلِهِ أَحَد الزَّوْجَيْنِ .

ج- صِفَة الْعَمَلِ كَالْآتِي :

أ- إِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ مَعَ أَحَد الزَّوْجَيْنِ شَخْصًا أَو صِنْفًا :

فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْطَى أَحَد الزَّوْجَيْنِ فرْضَه مِنْ مَخْرَجِهِ وَالْبَاقِي لِأَهْل الرَّدّ كالعصبة وتصحح الْمَسْأَلَةِ إِن احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ .

الْمِثَال : هَالِكٌ عَن : زَوْجَة وبنت/ وَعَن : زَوْج وَجَدَة / وَعَن : زَوْجَة وَخَمْس شَقِيقَات . / وَعَن : زَوْج وَثَلَاث بَنَاتِ

		٨
١/٨	زوجة	١
١/٢	بنت	٧=٣+٤

للبنت النصف فرضا والباقي ردا

		٦
١/٢	زوج	٣
١/٦	جدة	٣=٢+١

للجدة السدس فرضا والباقي ردا

		٤	×٥
١/٤	زوجة	١	٥
٢/٣	شقيقة/ ٥	٣=١+٢	١٥

للبنت النصف فرضا والباقي ردا

		٤
١/٤	زوج	١
٢/٣	بنت/ ٣	٣=١+٢

للجدة السدس فرضا والباقي ردا

(بِـ) صِفَة الْعَمَلِ فِي الرَّدِّ إِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ مَعَ أَحَد الزَّوْجَيْنِ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ أَكْثَرُ مِنْ صنف وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي :

١ - يَجْعَل مَسْأَلَةٌ لِلزَّوْجِيَّة مِنْ مخْرَج فَرْض أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَيُعْطَى فَرْضُه مِنْهَا ، وَالْبَاقِي لِأَهْل الرَّدّ ، وتصحح إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ وَلَا يَدْخُلُ أَهْلُ الرَّدِّ فِي تَصْحِيحِ مَسْأَلَة الزَّوْجِيَّةِ .

٢ - يَجْعَل مَسْأَلَةٌ لِأَهْل الرَّدِّ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وتصحح إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ وَلَا تَدْخُلُ الزَّوْجَاتِ فِي تَصْحِيحِ مَسْأَلَة الرَّدِّ .

٣ - يُنْظَرُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بَعْدَ التَّصْحِيحِ وَبَيْن الْبَاقِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِن انْقَسَم الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ صَحَّت مَسْأَلَة الرَّدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَكَانَت مَسْأَلَة الزَّوْجِيَّةِ هِي الْجَامِعَة ، فَيُنْقَل نَصِيب أَحَد الزَّوْجَيْنِ تَحْت الْجَامِعَة بِلَا تَغْيِيرٍ ، وَيُقسمُ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ، وَمَا يَخْرُجُ فَهُوَ جُزْء السَّهْمِ لَهَا يُضْرَبُ بِهِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَإِن بَايَنَهَا أَثْبتَا جَمِيعًا ، وَإِن وَافَقَهَا أَثْبت وفقهما .

٤ - تضْرب مَسْأَلَة الزَّوْجِيَّة بالمثبت مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ، وَمَا يَحْصُلُ فَهُو الْجَامِعَة .

٥ - يضْرب نَصِيب أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِمَا ضربت بِهِ مَسْأَلَته .

٦ - يضْرب نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بالمثبت مِنْ الْبَاقِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَتُوضَع الْأَنْصِبَاء تَحْت الْجَامِعَة .

مِثَال الِانْقِسَام : هَالِكٌ عَن : زَوْجَة وَأُم وأختان لِأُمّ.

مِثَال التَّبَايُن : هَالِكٌ عَن : زَوْج وَبِنْت وَبِنْت ابْن .

مِثَال التَّوَافُق : هَالِكٌ عَن : زَوْجَة وجدتين وَأَخَوَيْن لِأُمّ .

مثال الانقسام

		١٢	٤	٦	٣	٤
١/٤	زوجة	٣	١			١
١/٦	أم	٢	٣	١	١	١
١/٣	أخت لأم/ ٢	٤		٢	٢	٢

زوجية رد الجامعة

بقي ٣

مثال التباين

		١٢	٤	٦	٤	١٦
١/٤	زوج	٣	١			٤
١/٢	بنت	٦	٣	٣	٣	٩
١/٦	بنت ابن	٢		١	١	٣

٣ ٤

زوجية رد الجامعة

بقي ٢

مثال التوافق

		١٢	٤	٦	٣	٦	٨
١/٤	زوجة	٣	١				٢
١/٦	جدة/ ٢	٢	٣	١	١	٢	٢
١/٣	أخت لأم/ ٢	٤		٢	٢	٤	٤

٢ ١

زوجية رد ٢ الجامعة

بقي ٣

مِيرَاثُ الحَمْلِ.

س- مَا الحَمْل لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **الحَمْل لُغَة** : هُو الثِّقَل .

وَاصْطِلَاحًا : هُوَ مَا فِي بَطْنِ الْآدَمِيَّة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ وَلَدٍ يَرِث أَوْ يحْجبُ أَوْ يُؤْثِرُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي جَمِيعِ التَّقَادِيرِ أَوْ بَعْضِهَا إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا .

شُرُوط إِرْث الحَمْل

س –اذكر شُرُوط إِرْث الحَمْل.

ج- يُشْتَرَط لإرث الحَمْل شَرْطَان :

الشَّرْط الْأَوَّل : تَحَقّق وُجُوده فِي الرَّحِم حِين مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ نُطْفَة .

الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُولَدَ حياً حَيَاة مُسْتَقِرَّةٌ

س- مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ كُلُّ شَرْطٍ ؟

ج- **يَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ الْأَوَّل** بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ :

الْأَوَّل : أَنْ يُولَدَ حياً حَيَاة مُسْتَقِرَّة لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِين مَوْتِ الْمُوَرِّثِ .

الثَّانِي : أَنْ يُولَدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُون أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ (وهي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة أَرْبَعَ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ حِينِ مَوْتِ المورث) بِشَرْطِ أَلَّا تُوطَأ أُمّه ، وَلَا تَكُونُ فِرَاشا لِمَن يَطَأ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ إِلَى وَضْعِ الْحَمْلِ .

وَيَتَحَقَّق الشَّرْطُ الثَّانِي بِوُجُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ ، كالصراخ ، وَالْبُكَاء ، الْعُطَاس،وَالرَّضَاع، والْحَرَكَة الْكَثِيرَة ، وَالتَّنَفُّس الْكَثِير ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِه –صلى الله عَلَيْهِ وسلم– : « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلودُ وَرِث » وَالِاسْتِهْلَال الصُّرَاخ ، أَو الصَّوْت مُطْلَقًا وَغَيْرُ الِاسْتِهْلَال بِمَعْنَاه .

س-اذكر أَحْكَام قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا حَمَل .

ج- إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ وَتَرَكَ وَرَثَةً فِيهِمْ حملٌ فَلَهُم حَالَتَان :

الْحَالَة الْأُولَى : أَنْ يَرْضَى كُلُّ الْوَرَثَةِ بِتَأْجِيل الْقِسْمَة إِلَى حِينِ وَضع الْحَمْلِ،وَهَذَا أَوْلَى خروجاً مِن الْخِلَافِ واحتياطاً لِنَصِيب الْحَمْل،وَلِتَكُون الْقِسْمَة مَرَّةً وَاحِدَةً ،وَلِأَنّ الْقِسْمَةَ حَقٌّ لِلْوَرَثَة وَقَد رَضُوا بتأجيلها .

الْحَالَة الثَّانِيَة : أَنْ يَطْلُبَ كُلُّ الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضُهُمْ قِسْمَة التَّرِكَةِ ، قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُجَابُون لِذَلِك ،وَهُوَ الرَّاجِحُ دفعاً لِضَرَر الِانْتِظَار عَنْ الْوَرَثَةِ،وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا الْمُتَيَقَّن لَهُم وَيُوقَف لِلْحَمْل الْأَكْثَرُ مِنْ نَصِيبِ ذَكَرَيْنِ أَو انْثَيَيْنِ ثُمَّ تُقْسَمُ إِذَا وُضِع الحملُ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ وَرُدَّ الْبَاقِي -إن كان- عَلَى مُسْتَحِقِّهِ .

س-اذكر تقادير الْحَمْل .

ج- لِلْحَمْل سِتَّة تقادير وَهِيَ كَمَا يَأْتِي :

١- أَنْ يُولَدَ مَيِّتًا،فَهَذَا لَا يَرِثُ .

٢- أَنْ يُولَدَ ذَكَرًا .

٣- أَنْ يُولَدَ أُنْثَى .

٤- أَنْ يُولَدَ ذَكَرَيْن .

٥- أَنْ يُولَدَ أُنْثَيَيْن .

٦- أَنْ يُولَدَ ذَكَرًا وَأُنْثَى .

أَمَّا كَوْنُهُ أَكْثَرَ مِن اثْنَيْنِ فَنَادِرٌ ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ .

س-اذكر أَحْوَال الْوَارِثِ مَعَ الْحَمْلِ ، وَمَا يُعَامِلُ بِهِ فِي كُلِّ مِنْهَا .

ج- لِلْوَارِث مَعَ الْحَمْلِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ :

الْحَالَة الْأُولَى :أَلَّا يَخْتَلِف نَصِيبُهُ فِي جَمِيعِ التَّقَادِيرِ ، وَهَذَا يُعْطَى نَصِيبُه كَامِلًا ، لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَيْه .

الْحَالَة الثَّانِيَة : أَنْ يَسْقُطَ فِي بَعْضِ التَّقَادِير ، وَهَذَا لَا يُعْطَى شَيْئًا حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْل ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يُولَد مَنْ يُسْقِطُهُ .

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:أَنْ يَنْقُصَ فِي بَعْضِ التَّقَادِير، وَلَا يُسْقَط ، وَهَذَا يُعْطَى الْأَقَلّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُولَدَ من يُنْقِصُه .

س-اذكر صِفَة الْعَمَلِ فِي مَسَائِلَ الْحَمْلِ .

ج-صفة الْعَمَلِ فِي مَسَائِلَ الْحَمْلِ كَمَا يَأْتِي :

١ - يجْعَل لِكُلِّ تَقْدِير مِنْ تقادير الْحَمْل مَسْأَلَةٌ ، وتصحح إنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيح .

٢ - يُنْظَرُ بَيْنَ أُصُولِ الْمَسَائِلِ بِالنِّسَب الْأَرْبَع وَحَاصِل النَّظَرِ هُوَ الْجَامِعَة .

٣ - تُقْسَم الْجَامِعَة عَلَى الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ، وَمَا يَخْرُجُ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ جُزْء سَهْمهَا يُوضَع فَوْقَهَا .

٤ - يضْرب نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْء سَهْمهَا .

٥ - يُقَارن بَيْنَ نَصِيب كُلِّ وَارِثٍ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَيُعْطَى الْأَنْقَص مِنْهَا ، وَمَنْ كَانَ لَا يَرِثُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ ،فَلَا يُعْطَى شَيْئًا ،وَمَنْ لَا يَخْتَلِفُ نَصِيبُه يُعْطَاه كَامِلًا مِنْ إِحْدَى الْمَسَائِلِ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى وَضْع الْحَمْلِ ، فَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرُدَّ الْبَاقِي -إن كان- عَلَى مُسْتَحِقِّهِ،وَإِنْ اسْتَحَقَّ أَكْثَرَ مِنْ الْمَوْقُوفِ رَجَعَ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ .

الْمِثَال الْأَوَّل : هَلَكَ عَنْ : أَم حَامِل مِنْ أَبِيهِ ،وَأَخَوَيْن لِأُمّ .

		٢٨	١٤	١٤		٧	١٢	١٤	الجامعة
		٣/٦	٦	٦	٦	١٢	٧/٦	٦	٨٤
١/٦	أم حامل	١	١	١	١	٢	١	١	١٢
	حمل من أبيه	ـــ	٣	٣	٣	٦	٤	٣	
١/٣	أخ لأم	١	١	١	١	٢	١	١	١٢
	أخ لأم	١	١	١	١	٢	١	١	١٢
		ميت	ذ	ث	ذكران	تصحيح	أنثيان	ذث	موقوف ٤٨

فيها رد

الْمِثَال الثَّانِي : هَلَكَ عَنْ : زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَعَمّ .

		١٢	٦	٦		٣	٢	٦	٢ الجامعة
		٤	٨	٨	٨	١٦	٢٤	٨	٢٤ ٤٨
١/٤	زوجة حامل	١	١	١	١	٢	٣	١	٣ ٦
	حمل	ـ	٧	٤	٧	١٤	١٦	٧	٢١
	عم	٣	ـ	٣	ـ	ـ	٥	ـ	ـ
		م	ذ	ث	ذين	ت	ثين	ذث	ت موقوف ٤٢

فيها رد

مصطلحات :

ذ = ذَكَر ث = أُنْثَى. ذث = ذَكَر وَأُنْثَى. يْن = ذَكَرَيْن .

ثين = أُنْثَيَيْن م = مَيِّت ت= تَصْحِيح الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْكَسْرِ .

مِيْرَاثُ الـمَفْقُودِ .

س- مَا تَعْرِيف الْمَفْقُود لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- **الْمَفْقُود لُغَة** : مِن الْفَقْد وَهُوَ مَا يَخْتَفِي بَعْدَ أَنْ كَانَ موجوداً .

واصطلاحاً : هُو الْآدَمِيّ الَّذِي يَخْتَفِي وَيَنْقَطِع خَبَرُه ، فَلَا يُعْلَمُ لَهُ حَيَاةٌ وَلَا مَوْت ، وَهُو يُؤَثِّر عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضهمْ .

س-اذكر حَالَات الْمَفْقُود .

ج-للمفقود مِنْ حَيْثُ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ أَوْ الْهَلَاكَ عَلَيْه حَالَتَان :

الْحَالَة الْأُولَى : أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ السَّلَامَة ، كَمَنْ سَافَرَ لِتِجَارَةٍ أَوْ نُزْهَة أَوْ طَلَبَ عِلْم ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

الْحَالَة الثَّانِيَة : أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ ، كَمَن فُقِدَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي الْمَعْرَكَةِ أَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ غَرَق بَعْض رِكَابِهَا وَسَلِمَ بَعْضُهُمْ ، وَلَمْ يعْلَمْ كَوْنَهُ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ ، أَو اِخْتطف وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

مُدَّة انْتِظَارِ الْمَفْقُوْدِ.

س – كَمْ مُدَّة انْتِظَار الْمَفْقُودِ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ السَّلَامَة .

ج–إذا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَفْقُودِ السَّلَامَة انْتَظَر تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذ وَلَد ، فَإِنْ فُقِدَ بَعدَ التِّسْعِين اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فِي تَحْدِيدِ الْمُدَّةِ .

س – مَا تَوْجِيه الِانْتِظَار .

ج– وَجْه الِانْتِظَار : أَنَّ الْأَصْلَ حَيَاته فَلَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ مَوْته .

س– مَا تَوْجِيه التَّحْدِيد بِالتِّسْعِين ؟

ج–وجه ذَلِك : أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهَا .

س – كَمْ مُدَّة انْتِظَار الْمَفْقُودِ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ ؟

ج–إذا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَفْقُودِ الْهَلَاك فَإِنَّهُ ينْتَظرُ أَرْبَعَ سِنِينَ مُنْذُ فَقْدِه .

س– مَا تَوْجِيه التَّحْدِيد بِأَرْبَعِ سِنِينَ ؟

ج– **الْأَوَّل** : أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّة يَتكَرَّر فِيهَا تَرَدَّد الْمُسَافِرِين وَالتُّجَّار ، فَانْقِطَاع خَبَر الْمَفْقُود هَذِهِ الْمُدَّةِ يرجح هَلَاكه ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ كُلَّ هَذِهِ الْمُدَّةِ .

الثَّانِي : أَنَّ الصَّحَابَةَ حَدَّدُوا لِامْرَأَة الْمَفْقُود هَذِهِ الْمُدَّةِ .

مُلَاحَظَة : مَا ذَكَرْنَا فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ انْتِظَار الْمَفْقُود هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَالْحَنَابِلَة ، وَالرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، هُوَ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ الْمَفْقُود وَتَحْدِيدها إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

س-ما حُكْم مَالِ الْمَفْقُودِ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ وَبَعْدَهَا ؟

ج-يبقى مَاله فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ مَوْقُوفًا إِلَى أَنْ تَعْلَمَ حَيَاتُهُ ،أَوْ مَوْته أَوْ يَحْكُم بِمَوْتِهِ،لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاةُ الْمَفْقُودِ فَلَا يَتَصَرَّفُ بِمَالِه قَبْلَ مَعْرِفَةِ خَبَرُهُ أَوْ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ .

أَمَّا إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الانتظارولم يُعْرَف خَبَر الْمَفْقُود حُكْم بِمَوْتِه وَقسمَ عَلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاء حِين الْحُكْم بِمَوْتِهِ دُونَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ أَنَّهُ مَاتَ مُدَّة الِانْتِظَارِ فَمَالُه لِوَرَثَتِه الْمَوْجُودِين سَاعَة مَوْتِه دُونَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ وَجَدَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ .

س- اذْكُر كَيْفِيَّة تَوْرِيث الْمَفْقُود وَمَنْ مَعَهُ إِذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ .

ج- إِذَا لَمْ يَكُنْ لمورِّث الْمَفْقُود وَارِثٌ غَيْرُ الْمَفْقُود يُوقَفُ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الْمَفْقُودِ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ أَحَدٌ بِوَقْفِه،فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ، فَلِلْوَارِث مَع الْمَفْقُود ثَلَاثُ حَالَاتٍ :

الْأُولَى : أَلَّا يُؤَثِّر الْمَفْقُود عَلَيْه ، وَهَذَا يُعْطَى نَصِيبُه كَامِلًا .

الثَّانِيَة : أَنْ يُسْقِطَهُ الْمَفْقُودَ وَهَذَا لَا يُعْطَى شَيْئًا .

الثَّالِثَة : أَن يُنْقِصُه وَلَا يُسْقِطُهُ وَهَذَا يُعْطَى الْأَقَلّ .

س- اذْكُر صِفَة الْعَمَلِ فِي مَسَائِل الْمَفْقُودِ .

ج-صفة الْعَمَلِ فِي مَسَائِل الْمَفْقُودِ كَمَا يَأْتِي :

١ - يَجْعَل مَسْأَلَةٌ يُقَدِّرْ فِيهَا مَيِّتًا ، وَيُعَامَل فِيهَا الْوَرَثَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ، وتصحح إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ .

٢ - يَجْعَل مَسْأَلَةٌ يُقَدّر فِيهَا الْمَفْقُودُ حَيًّا ، وَيُعَامَل فِيهَا الْوَرَثَة عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وتصحح إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ .

٣ – يُنْظَرُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنّسَب الْأَرْبَع وَمَا يَحْصُلُ فَهُو الْجَامِعَة .

٤ – تُقْسَم الْجَامِعَة عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، وَمَا يَخْرُجُ فَهُوَ جُزْء سهمها .

٥ – يضْرب نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْءِ سَهْمُهَا .

٦ – يُقَارن بَيْن نَصِيبِي كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَيُعْطَى الْأَقَلّ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى أَنْ يَتَّضِح أَمْرُ الْمَفْقُودِ ، أَوْ يَحْكُمُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطَى لِمُسْتَحِقِّه .

الْمِثَال : هَالِكٌ عَن : زَوْجَة وَأُم وَأَخ لِأَبٍ وَأَخ شَقِيقٍ مَفْقُود .

		١		١
١/٤	زوجة	٣	٣	٣
١/٦	أم	٢	٤ ١/٣	٢
م	أخ لأب	٠	ع / ٥	٠
ع	أخ شقيق مفقود	٧	٠	
		تقدير حياته	تقدير موته	الموقوف٧

مِثَالٌ آخَرُ : هَالِكٌ عَن : زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْن مَفْقُود وَعَمّ .

توزيع الموقوف

		٣	١	٣		
		٨	٢٤	٨	٢٤	
١/٨	زوجة	١	٣	١	٣	
ع	بنت	٧	٧	٤	٧	٥
	ابن مفقود		١٤	٠	٠	١٤
م	عم	٠	٠	ع/٣	٠	٩
		حياة	تصحيح	وفاة	الموقوف٧	حياة	وفاة

الخُنْثَى.

س- مَا تَعْرِيف الخُنْثَى لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج- الْخُنْثَى لُغَة : مَأْخُوذٌ مِن التخنث وَمَعْنَاه التكَسُّر وَالتَثَنّي أَوْ مِنْ الانخناث وَهُو الِاشْتِبَاه يُقَال :

خَنثَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَبَهَ فَلَم يَتَمَيَّز طَعْمُه ، وَيُجْمَعُ عَلَى خناث أُنْثَى وَإِنَاث .

واصطلاحاً : هُو الْآدَمِيّ الَّذِي لَهُ آلَة ذَكَر وَآلَة أُنْثَى ،أَوْ لَهُ شَيْءٌ لَا يُشْبِهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا .

س- كَم أَقْسَام الخُنْثَى وَمَا هِيَ ؟

ج- **الخُنْثَى قِسْمَان :**

١ -**خُنْثَى غَيْرُ مُشْكِل** وَهُو : مَنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَات تَمَيَّز ذُكُورِيَّتُه فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ ذَكَرًا أَوْ عَلَامَاتِ تَمَيَّز أُنُوثَته فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ أُنْثَى .

٢ -**خُنْثَى مُشْكِل** وَهُوَ مِنْ لَا يُوجَدُ فِيهِ عَلَامَات تَمَيَّز ذُكُورِيَّتُه مِن أُنُوثَتِه .

س- اذْكُر حَالَات الخُنْثَى المُشْكِلُ .

ج- لِلْخُنْثَى المُشْكِلِ حَالَتَان :

الحَالَةِ الأُولَى : أَنْ يُرْجَى اتِّضَاح حَالَة ، وَهُوَ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ .

الحَالَة الثَّانِيَة : أَنْ لَا يُرْجَى اتِّضَاح حَالَة ، وَهُوَ من مَاتَ صَغِيرًا أَوْ بَلَغَ وَلَمْ يَتَّضِحْ أَمره .

س- مَا الجِهَات الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الخُنْثَى المُشْكِلُ ؟

ج- لَا يَكُونُ الْخُنْثَى إِلَّا فِي أَرْبَع جِهَاتٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَهِي :

الْبُنُوَّة، الْإِخْوَة ،الْعُمُومَة،الْوَلَاء ،فَلَا يَكُونُ أَبًا وَلَا جدًّا وَلَا أُمًّا وَلا جَدَّةً وَلَا زَوْجًا وَلَا زَوْجَة .

س-اذكر أَحْكَام إِرْث الخُنْثَى وَمَنْ مَعَهُ :

ج- أَوَّلًا : إِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ إِرْث الْخُنْثَى بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْطَى هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ ، لِأَنّ إِرْثه لَا يَخْتَلِفُ ،وَمِثَالُه :

	٢
بنت	١
شقيق خنثى ذكر أو أنثى	١

الخنثى عصبة على أي حال، إما عصبة بالنفس أو مع البنت

ثَانِيًا : إِذَا كَانَ إِرْث الْخُنْثَى يَخْتَلِف بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ .

فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ :

(أ) إِنْ كَانَ يُرْجَى اتِّضَاح حَالَه أُعْطِي هُوَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينُ ، وَوقف الْبَاقِي إِلَى أَنْ يَتَّضِح أَمْره أَوْ يَسْتَمِرّ مُشْكِلًا ثُمَّ يُعْطَى لِمُسْتَحِقِّه .

وَطَرِيقَة الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْآتِي :

١-يجعل مَسْأَلَتَان يُفْتَرَض الْخُنْثَى فِي إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَفِي الْأُخْرَى أُنْثَى .

٢-ينظر بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَب الْأَرْبَع ،وَحَاصِل النَّظَرِ هُوَ الْجَامِعَة .

٣-تقسم الْجَامِعَة عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ أَجْلِ اسْتِخْرَاج جُزْء سَهْمُهَا .

٤-تضرب سِهَام كُلِّ وَارِثٍ مَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْءِ سَهْمُهَا ،فَمَن وَرِث فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مُتَسَاوِيًا أخذ نَصِيبَهُ كَامِلًا ،وَمَنْ وَرِث مُتَفَاضِلًا أَعْطَى الْأَقَلّ ،وَمَنْ وَرِث فِي حَال دُونَ حَال لَمْ يُعْطَ شَيْئًا،وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى حِينِ اتِّضَاح أَمره ،أَوْ إِلَى حِينِ الْحُكْم بِأَنَّهُ لَا يُرْجَى اتِّضَاح حَاله ، فَإِن اتَّضَح حَاله فَهُوَ ظَاهِرٌ ،وَإِنْ حكم بِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فَيَعُودُ ذَلِكَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ .

الْمِثَال :

	٣	٢
	٢	٣
ابن	١	٢
ولد خنثى/ ذكر	١	١

أنثى

يوقف ١

٢	٣
٣	٦
٢	٣
١	٢

		٣	٣			٢	الجامعة
١/٨	زوجة	٣	٦	أنثى	٢٤	٧٢	١٤٤
١/٦	أم	٤	٨		٣	٩	١٨
ع	ولد خنثى/ذكر	١٧	١٧		٤	١٢	٢٤
	ابن		١٧		١٧	١٧	٣٤
						٣٤	٥١

يوقف ١٧

فإن تبينت أنوثته أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له

(ب) وَإِنْ كَانَ لَا يُرْجَى اتِّضَاح حَالَه أُعْطِي هُوَ وَمَنْ مَعَهُ نِصْف مَا يَسْتَحِقُّهُ فِي كُلِّ تَقْدِيرٍ .

وَطَرِيقَة الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْآتِي :

١-يجعل مَسْأَلَتَان يُفْتَرَض الْخُنْثَى فِي إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَفِي الْأُخْرَى أُنْثَى .

٢-ينظر بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَب الْأَرْبَع ،وَحَاصِل النَّظَر يضْربُ فِي اثْنَيْنِ (أي حَالَتَيْ الْخُنْثَى)،وَحَاصِل الضَّرْب هُو الْجَامِعَة .

٣-تقسم الْجَامِعَة عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ أَجْلِ اسْتِخْرَاج جُزْء سَهْمهَا .

٤-تضرب سِهَام كُلِّ وَارِثٍ مَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْءِ سَهْمُهَا،وَيُجْمَع نَصِيبهُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى اثْنَيْنِ فَيخْرُج نَصِيبهُ مِنْ الْجَامِعَة .

٦ ٤ الجامعة

	٢	٣	١٢
ابن	١	٢	٧
ولد خنثى	١	١	٥

ذكورة أنوثة

١٤ ٤ الجامعة

		٢	٧/٦	٢٨
١/٢	زوج	١	٣	١٣
١/٢	شقيقة	١	٣	١٣
ع	ولد أخ لأب خنثى	٠	١	٢

ذكورة أنوثة

٢ ٢ الجامعة

		٣	٣	٦
٢/٣	بنتين	٢	٢	٤
ع	ولد أخ لأب خنثى	١	٠	١
م	ابن عم	٠	١	١

ذكورة أنوثة

مِيْرَاثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

س – مَا تَعْرِيف ذَوِي الْأَرْحَامِ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟

ج– **الْأَرْحَامِ فِي اللُّغَةِ** : جَمْعُ رَحِمٍ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَوْضُوع تَكْوِين الْجَنِين ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْقَرَابَةِ تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ .

وَذَوُو الْأَرْحَامِ فِي الشَّرْعِ : الْقَرَابَة مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانُوا وَارِثِين أَمْ غَيْرَ وَارِثِين .

وَعِنْد الْفَرْضِيِّين : كُلِّ قَرِيبٍ لَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيب كالخال وَالْخَالَة وَالْعَمَّة .

س – مَا شُرُوط إِرْث ذَوِي الْأَرْحَامِ ؟

ج– يُشْتَرَط لإرث ذَوِي الْأَرْحَامِ شَرْطَان :

١ –أَنْ لَا يُوجَدُ عَاصِبٌ .

٢ –أَلَا يُوجَدُ صَاحِب فَرْض يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ .

س – اذْكُر أَصْنَاف ذَوِي الْأَرْحَامِ .

ج– ذَوُو الْأَرْحَامِ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا وَهِيَ كَمَا يَأْتِي :

١ – أَوْلَاد الْبَنَاتِ وَأَوْلَاد بَنَات الِابْنِ .

٢ – أَوْلَاد الْأَخَوَات مطلقا(شَقَائِق _ لأب _ لأم) .

٣ – بَنَاتُ الْإِخْوَةِ لِغَيْر أَم وَبَنَات بَنِيهِم .

٤ – أَوْلَادُ الْإِخْوَة لِأُمّ .

٥ – الْأَعْمَام لِأُمّ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانُوا أَعْمَام الْمَيِّت ، أَم أَعْمَام أَبِيه ، أَم أَعْمَام جَدِّه .

٦ – الْعَمَّات مُطْلَقًا (شَقِيقَات _ لأب _ لأم) .

٧ – بَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَبَنَات بَنِيهِم .

٨ – الْأَخْوَال وَالْخَالَات مطلقا(أشقاء _ لأب_ لأم) .

٩ – الْأَجْدَاد الساقطون وَالْجَدَّات السواقط مِنْ قِبَلِ الْأَبِ .

١٠ – الْأَجْدَاد الساقطون ، وَالْجَدَّات السواقط مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .

١١ – كُلّ مِنْ أَدْلَى بِصِنْف مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْعَشَرَة ، كَعَمَّة الْعَمَّة وَخَالَة الْخَالَة .

س- اذْكُر جِهَات ذَوِي الْأَرْحَامِ .

ج- **جِهَات ذَوِي الْأَرْحَامِ ثَلَاث وَهِيَ كَمَا يَأْتِي :**

١ – **جِهَة الْبُنُوَّة** ، وَتَشْمَل كُلّ منْ يُدْلِي إِلَى الْمَيِّتِ بِأَوْلَاد وَهُوَ لَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيب ، كَأَوْلَاد الْبَنَات وَأَوْلَاد بَنَات الِابْنِ ،وَإِنْ نَزَلُوا .

٢ – **جِهَة الْأُبُوَّةِ** ، وَتَشْمَل كُلّ منْ يُدْلِي إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِيه ، وَهُوَ لَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيب ، كَأَوْلَاد الْإِخْوَة لِغَيْر أَم ، وَبَنَات الْإِخْوَةِ لِغَيْر أَم ، وَبَنَات بَنِيهِم ، وَأَخْوَال الْأَب وَخَالَاتِه ، وَالْأَجْدَاد الساقطون وَالْجَدَّات السواقط مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، كَأُمّ أَبِي أُمّ الْأَبِ ، وَأُمّ أَبِي أُمّ أَبِيهِ ، وَمَنْ أَدْلَى بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ .

٣ – **جِهَة الْأُمُومَة**،وَتَشْمَل كُلّ منْ يُدْلِي إِلَى الْمَيِّتِ بِأُمِّه وَهُوَ لَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيب ، كَأَوْلَاد الْإِخْوَة لِأُمّ ، وَالْأَخْوَال وَالْخَالَات ، وَأَخْوَال الْأُمّ وَخَالَاتِهَا ، وأعمامها وعماتها ، وَالْأَجْدَاد وَالْجَدَّات السواقط مِنْ جِهَتِهَا،كَأَبِيهَا وَأَبِي أُمِّهَا وَأُمِّه ، وَمَنْ أَدْلَى بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ .

س – اذْكُر كَيْفِيَّة تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ .

ج– كَيْفِيَّة ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَرِثُون بِطَرِيقِه التَّنْزِيل ،وَالتَّنْزِيل أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنْزِلَة منْ أَدْلَى بِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْوَارِثِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ إِرْثًا وحجبا،وَقِيل يَرِثُون بِطَرِيقِه الْقَرَابَة فَيُقَدَّم الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كالعصبات وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ .

س– اذْكُر صِفَة التَّنْزِيل .

ج– صِفَة التَّنْزِيل كَالْآتِي – :

١ –أولاد الْبَنَات بِمَنْزِلَة الْبَنَات .

٢ –أَوْلَاد بَنَات الِابْنِ بِمَنْزِلَة بَنَات الِابْنِ .

٣ –أَوْلَاد الأَخَوَات بِمَنْزِلَة الأَخَوَات .

٤ –بَنَاتُ الْإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ .

٥–بنات أَبْنَاء الْإِخْوَة بِمَنْزِلَةِ أَبْنَاء الْإِخْوَة .

٦–أولاد الْإِخْوَة لِأُمّ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِأُمّ .

٧ –بَنَاتُ الْأَعْمَامِ بِمَنْزِلَة الْأَعْمَام وَبَنَات بَنِيهِم بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ ، أَي بَنَاتُ بَنِي الْأَعْمَامِ بِمَنْزِلَةِ بَنِي الْأَعْمَامِ

٨–العمات وَالْعَمّ لِأُمّ بِمَنْزِلَةِ الْأَب .

٩–الأخوال وَالْخَالَات بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ .

١٠ –أَخْوَال الْأَب وَخَالَاته بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ .

١١ –أَخْوَال الْأُمّ وَخَالَاته بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ .

١٢ –أَب الْأُمِّ وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ .

١٣ -أَب أم الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ .

١٤ -الْأَجْدَاد الساقطون وَالْجَدَّات السواقط مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ .

١٥ -الْأَجْدَاد الساقطون وَالْجَدَّات السواقط مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ .

س- مَا حكمَ تَفْضِيل الذَّكَرِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى الْأُنْثَى ؟

ج- ذَوُو الْأَرْحَامِ لَا يَفْضُلُ ذكرهم عَلَى أُنْثَاهُم لِأَنّ إرْثهم بِالرَّحِم الْمُجَرَّد ، فَاسْتَوَى ذِكْرهم وأنثاهم ، كَأَوْلَاد الْأُمّ ،لَكِن يَحْجُب الْقَرِيب الْبَعِيد إِذَا اتَّحَدَتِ الْجِهَةُ،وَلَا يَحْجُبهُ إِذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ .

س-اذكر صِفَة الْعَمَلِ فِي مَسَائِلَ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ .

ج- تَنْقَسِم مَسَائِل ذَوِي الْأَرْحَام إِلَى قِسْمَيْنِ - :

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : أَنْ لَا يَكُون مَعَهُمْ أَحَد الزَّوْجَيْنِ وَلَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ - :

أ- أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ شَخْصًا وَاحِدًا فَلَهُ جَمِيعُ الْمَالِ بِالتَّعْصِيب إن أَدْلَى بعاصب وَبِالْفَرْض وَالرَّدّ إن أَدْلَى بِذِي فَرْضٍ كَهَالِك عَنْ بِنْتِ أَخٍ شَقِيقٍ فَلَهَا جَمِيعُ الْمَالِ،لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ الشَّقِيق،وكهالك عَنْ بِنْتِ بِنْتٍ فَلَهَا جَمِيعُ الْمَالِ لِأَنَّهَا مُدْلِيَةٌ بِالْبِنْت الَّتِي لَوْ انْفَرَدَتْ لأَخَذْت النِّصْف فَرْضًا وَالْبَاقِي رَدًّا .

١	
١	بنت أخ شقيق

بالتعصيب

١	
١	بنت بنت

بالفرض والرد

ب-أن يَكُون جَمَاعَةٌ مدلين بِشَخْصٍ وَاحِدٍ

- فَإِنْ كَانَتْ مَنْزِلَتهُم مِن المُدلَى بِهِ وَاحِدَة فَالْمَال بَيْنَهُمْ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسَهُم كالعصبة سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إِنَاثًا فَقَطْ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا،كَهَالِك عَنْ ثَلَاثِ ابْن بِنْتِ،وكهالك عَنْ ثَلَاثِ خَالَات شَقَائِق.

	٣
ابن بنت	١
ابن بنت	١
ابن بنت	١

المال بينهم بالسوية، لأنهم يدلون بالبنت، وهي لو انفردت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا

	٣
خالة شقيقة	١
خالة شقيقة	١
خالة شقيقة	١

المال بينهن بالسوية، لأنهن مدليات بالأم، وهي لو انفردت تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا

- وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَنْزِلَتهُم مِن المُدلى بِهِ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجْعَل المُدلَى بِهِ كَأَنَّهُ مَاتَ عَنْهُم وَتُقْسَم مَنْزِلَتهُم.

كَهَالِك عَنْ خَالة شَقِيقَةٌ،وَخَالَة لِأَب،وَخَالَة لِأُمّ ،فَهُنّ جَمِيعًا مدليات بِالْأُمّ ،نَجْعَل الْأُمّ كَأَنَّهَا مَاتَتْ عَنْهُنّ،فَالْأَوْلَى أُخْتهَا الشَّقِيقَة وَالثَّانِيَة أُخْتهَا لِأَب وَالثَّالِثَة أُخْتهَا لِأُمّ .

وكهالك عَنْ خَالٍ شَقِيق،وَخَال لِأَب ،وَخَال لِأُمّ ،فَالْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ الشَّقِيقُ ،وَالثَّانِي بِمَنْزِلَة الْأَخِ لِأَبٍ وَالثَّالِث بِمَنْزِلَة الْأَخِ لِأُمٍّ .

ذوو الأرحام	المدلى به	إرثه	٦	٥
خالة شقيق	الأم	١/٢	٣	٣
خالة لأب		١/٦	١	١
خالة لأم		١/٦	١	١

ذوو الأرحام	المدلى به	إرثه	٦
خال شقيق	الأم	ع	٥
خال لأب		م	٠
خال لأم		١/٦	١

ج – أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ جَمَاعَة مدلين بِجَمَاعَة فَحِينَئِذ يُقسّمُ الْمَالُ بَيْنَ الْمُدَلى بِهِم كَأَنَّهُم أحْيَاء فَمَا صَارَ لَهُمْ فَهُوَ لِمَنْ أدلوا بِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ،كَهَالِك عَنْ وَلَدِ بِنْتٍ،وَوَلَد بِنْتٍ ابْنِ ،وَخَالَة ،وَوَلَد شَقِيقَة.

ذوو الأرحام	المدلى به	إرثه	٦
ولد بنت	البنت	١/٢	٣
ولد بنت ابن	بنت ابن	١/٦	١
خالة	الأم	١/٦	١
ولد شقيقة	الشقيقة	الباقي	١

الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ أَحَد الزَّوْجَيْنِ ،فَحِينَئِذ يُعْطَى الزَّوْج نَصِيبُه كَامِلاً غَيْرَ مَحْجُوب وَلَا مُعال وَبَاقِي التَّرِكَةَ تُقْسَمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّل كَهَالِك عَنْ زَوْجَةٍ ، وَابْن بنت/ وَعَنْ زَوْجٍ ، وَثَلَاث بَنَاتِ أَخ لِأُمٍّ ،وَعَنْ زَوْجَةٍ وَخَالَة وَعَمَّة.

		٤
$\frac{١}{٤}$	زوجة	١
الباقي	ابن بنت	٢+١=٣

فرضا وردا

مسألة ذوي الأرحام

المسألة الزوجية ٣

الجامعة

		٤	٣	١٢
$\frac{١}{٤}$	زوجة	١		٣
$\frac{١}{٣}$	خالة	٣	١	٣
ع	عمة		٢	٦

×٣

		٢	٦
$\frac{١}{٢}$	زوج	١	٣
الباقي لهن ثلثه فرض والباقي رد	بنت أخ لأم	١	١
	بنت أخ لأم		١
	بنت أخ لأم		١

قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ.

س- مَا تَعْرِيف التَّرِكَات لُغَةً وَاصْطِلَاحاً؟وَمَا الْمُرَادُ بِقِسْمَة التَّرِكَات ؟

ج- التَّرِكَات لُغَة : جَمْعُ تَرِكَةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الْمَتْرُوك ، وَتَرَكَة الرَّجُل مِيرَاثُه .

واصطلاحاً : مَا يَخْلُفُهُ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْوَالٍ،أَو حقوق-كالشفعة والقصاص- أَو اختصاصات

وَالْمُرَاد بِقِسْمَة التَّرِكَة : إِعْطَاءُ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ شرعاً مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ .

س- مَا مَنْزِلَة قِسْمَةِ التَّرِكَةِ مِنْ علم الْفَرَائِضِ ؟

ج- قِسْمَة التَّرِكَةِ هِيَ الثَّمَرَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ عَلِمَ الْفَرَائِضِ ، وَمَا سَبَقَ مِنْ التَّأْصِيلِ وَالتَّصْحِيح وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ علم الْمَوَارِيث مَعْرِفَة مَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مَنْ التَّرِكَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقِسْمَة التَّرِكَة .

س- اذْكُر أَقْسَام التَّرِكَة .

ج- تَنْقَسِم التَّرِكَةِ إِلَى قِسْمَيْنِ :

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ بِالْعَدّ أَو الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ،لِكَوْنِه مُسْتَوِي الْإِجْزَاء .

الْقِسْمُ الثَّانِي : مَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ بِالْعَدّ وَنَحْوِه ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَوِي الْإِجْزَاء ، كَالدَّابَّة ، وَالْعَقَار الصَّغِير ، والسيارة ، إِذَا لَمْ تَتَعَدَّدْ أَوْ تَعَدَّدَتْ وَلَمْ تتساو .

س- اذْكُر طُرُق قِسْمَةِ التَّرِكَةِ .

ج- لِقِسْمَة التَّرِكَة عِدَّة طُرُقٍ مِنْهَا - :

أَوَّلًا : طُرُق قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ تَنْقَسِم بِالْعَدّ :

إِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ تَنْقَسِم بِالْعَدّ فلقسمتها طُرُق كَثِيرَة مِنْهَا :

الطَّرِيقَة الْأُولَى : أَنْ تُنْسَبَ سِهَام كُلِّ وَارِثٍ مَن الْمَسْأَلَةِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يُعْطَى مِن التَّرِكَةِ مِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَيُسَمَّى طَرِيقَة النِّسْبَةِ وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ طُرُق الْقِسْمَة لِكَوْنِهَا صَالحَه لقسمي التَّرِكَة،وَتُحْسَب بِالْقَاعِدَة التَّالِيَة :

السهام÷المسألة ×التركة = نَصِيب الْوَارِث ،وَفِي حَالَة المناسخات تَكُون الْقَاعِدَة :

السهام÷الجامعة ×التركة = نَصِيب الْوَارِث .

الْمِثَال : هَالِكَة عَن : زَوْج وشقيقة وَأُم وَأَخ لِأُمٍّ وَأُخْت لِأَبٍ علماً بِأَنَّ التَّرِكَة (٩٠٠ ريال)

التركة (٩٠٠ دولار)

٩/٦		
٣	زوج	$\frac{١}{٢}$
٣	أخت(ش)	$\frac{١}{٢}$
١	أم	$\frac{١}{٦}$
١	أخ لأم	$\frac{١}{٦}$
١	أخت لأب	$\frac{١}{٦}$

نصيب الزوج : $\frac{٣}{٩} \times ٩٠٠ = ٣٠٠$ ريال

نصيب الأخت الشقيقة : $\frac{٣}{٩} \times ٩٠٠ = ٣٠٠$ ريال

نصيب الأم : $\frac{١}{٩} \times ٩٠٠ = ١٠٠$ ريال

نصيب الأخ لأم $\frac{١}{٩} \times ٩٠٠ = ١٠٠$ ريال

نصيب الأخت لأب: $\frac{١}{٩} \times ٩٠٠ = ١٠٠$ ريال

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ : أَن نُقْسِم التَّرِكَة عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَمَا حَصَلَ يُضْرَبُ بِهِ سِهَام كُلِّ وَارِثٍ .

وَتُحْسَب بِالْقَاعِدَة التَّالِيَة :

التركة÷المسألة × السِّهَام = نَصِيب الْوَارِث .

وَفِي حَالَة المناسخات تَكُون الْقَاعِدَة : التركة÷الجامعة ×السهام = نَصِيب الْوَارِث .

التركة ٤٨٠ ريال

المثال 2 × مصح المسألة

24	12		
6	3	زوجة/2	$\frac{1}{4}$
4	2	جدة	$\frac{1}{6}$
14	7	أخ 2 (ش)	ع

2

2

نصيب الزوجتين: $\frac{٤٨٠}{٢٤} \times ٦ =$ ريالا ١٢٠ لكل زوجة ٦٠ ريالا

نصيب الجدة : $\frac{٤٨٠}{٢٤} \times ٤ = ٨٠$ ريالا

نصيب الأخوين الشقيقين: $\frac{٤٨٠}{٢٤} \times ١٤ = ٢٨٠$ ريالا

لكل أخ ١٤٠ ريالا

ثَانِيًا : طُرق قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ بِالْعَدّ :

مِنْ طُرُق قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ بِالْعَدّ طَرِيقَة النِّسْبَة المُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ : أَنْ يُنْسَبَ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مَنْ الْمَسْأَلَةِ إِلَيْهَا ثُمَّ يُعْطَى مِنْ التَّرِكَةِ مِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ ،وَهَذِه قاعدتها كَمَا سَبَقَ :

السهام÷المسألة ×التركة= نَصِيب الْوَارِث .

وَفِي حَالَةِ المناسخات تَكُون الْقَاعِدَة : السهام÷الجامعة×التركة= نَصِيب الْوَارِث .

الْمِثَال :

		٢٤
١/٨	زوجة	٣
١/٢	بنت	١٢
١/٦	أم	٤
١/٦ ع	أب	٤+١=٥

التركة: سيارة

نصيب الزوجة : ٣/٢٤ ×من قيمة السيارة

نصيب البنت : ١٢/٢٤ × من قيمة السيارة

نصيب الأم : ٤/٢٤ × من قيمة السيارة

نصيب الأب ٥/٢٤ × من قيمة السيارة

وَبِهَذَا تَمَّ مَا أَرَدْت جمعه وتيسيره فِي هَذَا الْكِتَابِ،أَسْأَلُ الله أَنْ يَنْفَعَ بِهِ جَامِعه وَقَارِئه وَآخر دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .